



P U T U S A N

No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkara Niaga pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HAKUBAKU CO.LTD, suatu perusahaan berdasar Undang-Undang Negara

Jepang, berkedudukan di Masuho-cho, Minamikoma-gun Yamanashi-ken, Jepang, berdasarkan Anggaran dasar HAKUBAKU CO.LTD., dan/atau berkedudukan di 1351 Saishoji, Fujikawa-cho, Minamikoma-gun Yamanashi-ken, 400-0598, Japan, dalam hal ini diwakili oleh Tuan SHIGETOSHI NAGASAWA, selaku Presiden atau Perwakilan Direktur yang berhak mewakili perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar HAKUBAKU CO.LTD dan Hasil Keputusan Dewan Direksi HAKUBAKU CO.LTD, dalam hal ini Tuan SHIGETOSHI NAGASAWA memberi kuasa kepada Penasihat Hukumnya bernama: **LUDYANTO, S.H., M.H., M.M., ELIA ARLINA, S.H., FIRMAN HAKIM, S.H. dan RAHASUNA MARSES P., S.H.**, berdasarkan Sertifikat Pencatatan Pendaftaran Lengkap HAKUBAKU CO.LTD dan Surat Kuasa Khusus tertanggal **28 Mei 2019**, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

MELAWAN

1. PT. TONA MORAWA PRIMA, Suatu perusahaan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 2 Kel. Tanjung Morawa, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Medan, selanjutnya disebut sebagai----**TERGUGAT**;

2. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, berkedudukan di Jl. H.R Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut sebagai -----**TURUT TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



PENGADILAN NIAGA TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 35/Pdt.Sus-Merek/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tentang penetapan hari sidang pertama;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Juni 2019, di bawah register No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG HAKUBAKU CO. LTD. DAN MEREK-MEREK DAGANG



DAN ATAS NAMA PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perusahaan yang berdiri pertama kali sejak 1941 dan pada 1992 menggunakan nama "HAKUBAKU" sebagai nama perusahaannya yang berkedudukan di Masuho-cho, Minamikoma-gun, Yamanshi-ken, Jepang berdasarkan Anggaran Dasar HAKUBAKU CO. LTD. dan/atau berkedudukan di 1351 Saishoji, Fujikawa-cho, Minamikoma-gun Yamanashi-ken, 400-0598, Japan, berdasarkan Sertifikat Pencatatan Pendaftaran Lengkap HAKUBAKU CO. LTD. dan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Mei 2019, yang telah beroperasi secara berkelanjutan di bidang pembersihan jelai, pemolesan beras, penggilingan tepung, produksi mie dan pembuatan produk-produk pakan dan makanan lain; usaha komisi untuk menjual beras dan jelai; usaha pergudangan dan usaha transportasi motor; penjualan komoditas-komoditas rumah tangga; usaha sewa real estate; usaha agen asuransi kecelakaan dan usaha berkaitan dengan permintaan asuransi jiwa; dan usaha-usaha umum berkaitan dengan usaha-usaha yang

Halaman 2 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan tersebut berdasarkan Anggaran Dasar HAKUBAKU CO. LTD. (*Articles of Association HAKUBAKU CO. LTD.*) yang telah tercatat dan disahkan oleh Institusi Berwenang Negara Jepang berdasarkan dokumen Sertifikat Pencatatan Pendaftaran Lengkap HAKUBAKU CO. LTD. (*Certificate of Full Registry Records HAKUBAKU CO. LTD.*) dan hingga saat ini Penggugat telah menjadi salah satu perusahaan yang unggul sebagai perusahaan yang memproses bahan baku gandum dan sebagai perusahaan produsen mie dari jelai atau gandum;

2. Bahwa sejalan dengan perjalanan usaha Penggugat yang secara konsisten melakukan usaha memproses bahan baku gandum dan memproduksi mie dari jelai atau gandum hingga Penggugat akhirnya mendapatkan reputasi sebagai perusahaan unggul produsen mie dari jelai atau gandum yang berkualitas di Negara asalnya Jepang dan pada tahun 2005 Penggugat

menciptakan sebuah Merek Dagang (Logo)



dan



, serta

Merek Dagang  (versi bahasa Inggris) pada tahun 2008 dengan unsur kata atau nama "HAKUBAKU" sebagai sebuah daya pembeda dan sekaligus sebagai sebuah identitas dari nama perusahaannya yang merupakan perusahaan unggul dalam memproses bahan baku gandum dan memproduksi mie dari jelai atau gandum di Negara asalnya Jepang;

3. Bahwa Penggugat telah secara konsisten menggunakan Merek Dagang tersebut pada produk utamanya yang berupa mie dengan bahan baku jelai atau gandum, hingga pada tahun 2006 Penggugat telah mendapatkan

perlindungan untuk Merek Dagang



dan Merek Dagang



pada tahun 2012 di kelas 29, 30 dan 31 di Negara asalnya Jepang, sebagai berikut:

- a. Merek Dagang  No. Registrasi 4999907 pada kelas 29, 30 dan 31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD.;



- b. Merek Dagang  No. Registrasi 5541247 pada kelas 29, 30 dan 31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD.;
4. Bahwa konsistensi dan komitmen Penggugat dalam memperdagangkan produk-produknya dengan menggunakan Merek Dagang tersebut serta promosi besar-besaran dalam kurun waktu tersebut yang telah menghabiskan biaya besar telah membuahkan reputasi terhadap produk-produk Penggugat dengan Merek Dagang tersebut dikenal baik oleh konsumen secara luas, hingga pada tahun 2016 Merek Dagang tersebut telah diakui sebagai sebuah Merek Dagang terkenal oleh Institusi Pemerintahan Negara Jepang berdasarkan dokumen Sertifikasi Merek Dagang/Merek Jasa Terkenal dari Kamar Dagang dan Industri Tokyo (*The Tokyo Chamber of Commerce & Industry*), sebagai berikut:
- a. Merek Dagang  No. Sertifikat 4059 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. untuk produk-produk atau jenis barang "*barley (sejenis gandum), campuran biji-bijian, mie kering, mie setengah matang, mie mentah, tepung terigu dan teh gandum*";
- b. Merek Dagang  No. Sertifikat 4060 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. untuk produk-produk atau jenis barang "*barley (sejenis gandum), campuran biji-bijian, mie kering, mie setengah matang, mie mentah, tepung terigu dan teh gandum*";
- c. Merek Dagang  No. Sertifikat 4061 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. untuk produk-produk atau jenis barang "*barley (sejenis gandum), campuran biji-bijian, mie kering, mie setengah matang, mie mentah, tepung terigu dan teh gandum*";
5. Bahwa Penggugat telah menghabiskan biaya yang sangat besar dalam berinvestasi untuk mengembangkan usahanya ke taraf internasional dengan mendirikan sebuah Perusahaan berdasarkan Undang-Undang Negara Australia, HAKUBAKU AUSTRALIA PTY. LTD. berdasarkan Anggaran Dasar HAKUBAKU PTY. LTD. (*Articles of Association HAKUBAKU AUSTRALIA PTY. LTD.*) yang telah tercatat di Institusi berwenang Negara Australia berdasarkan dokumen Kutipan Perusahaan dari Komisi Efek dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal Australia (*Australian Securities & investments Commission*) guna membantu Penggugat dalam memproduksi dan

mendistribusikan produk-produk dengan Merek Dagang  dan

 atas nama Penggugat ke beberapa Negara seperti Australia, Amerika Serikat, Singapura, Thailand dan lainnya;

6. Bahwa konsistensi dan komitmen Penggugat dalam melakukan ekspansi usahanya tersebut mendorong Penggugat untuk mendaftarkan Merek

Dagang  dan  di beberapa Negara seperti Australia, Amerika Serikat, Singapura, Thailand dan Indonesia demi mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan Merek Dagang tersebut di Negara-Negara tujuan ekspansinya, hingga saat ini Merek Dagang tersebut telah mendapatkan perlindungan Merek Dagang atau telah terdaftar sebagai suatu Merek Dagang Internasional dengan nomor pendaftaran masing-masing 1182513 dan 1261243 pada tahun 2013 dan 2015 berdasarkan pendaftaran Merek Dagang Negara asalnya Jepang pada kelas 29, 30 dan 31;

7. Bahwa sebagai salah satu langkah nyata dalam melakukan ekspansi bisnis Penggugat di beberapa Negara termasuk salah satunya Indonesia, maka Penggugat dengan itikad baik telah mengajukan permohonan pendaftaran

Merek Dagang  dan  melalui Turut Tergugat sebagai berikut:

- a. Merek Dagang  Agenda No. D002015045641 untuk melindungi jenis barang pada Kelas 30, sebagai berikut: *"sediaan2 dari gandum; pangsit dengan isi ala Cina [gyoza, yang dimasak]; pangsit yang dikukus ala Cina [siomay, yang dimasak]; sushi; bola2 goreng terbuat dari campuran adonan dengan potongan gurita (Takoyaki); makanan (boxed lunch) terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan atau sayur-sayuran; ravioli (sejenis pasta) siap saji; bubuk ragi; beras malt yang*

Halaman 5 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



difermentasi (Koji); ragi; bubuk pengembang kue; jewawut yang dikupas; bahan perekat untuk makanan.”;



- b. Merek Dagang  Agenda No. D002018056275 untuk melindungi jenis barang pada Kelas 30, sebagai berikut: “Teh; sediaan sereal; kue (dumpling) isi khas Cina (kulit pangsit (Gyoza), dimasak; kue (dumpling) kukus khas Cina (Siomai (Shumai), dimasak); sushi; bola goreng campuran adonan dengan potongan kecil gurita (Takoyaki); kotak makan siang yang terdiri dari nasi, ditambah daging, ikan atau sayuran; ravioli yang diolah; bubuk ragi; beras malt yang difermentasi (Koji) (fermented malted rice (Koji)); ragi; bubuk pengembang kue; jawawut kupas; tepung untuk makanan; bahan perekat untuk makanan.”;

8. Bahwa Merek-Merek Dagang tersebut di atas baik merujuk secara satu-persatu maupun bersama-sama secara kolektif selanjutnya disebut “Merek

Dagang  **Hakubaku** dan  atas nama Penggugat”;

TENTANG PENDAFTARAN MEREK DAGANG ATAS NAMA TERGUGAT

9. Bahwa faktanya Penggugat menemukan pendaftaran Merek Dagang

 **Hakubaku** atas nama Tergugat yang terdaftar melalui Turut Tergugat sejak 9 Juli 2015 hingga daluarsa pada 10 Januari 2023 dengan No. Registrasi IDM000483240 kelas 30 dengan melindungi jenis barang “Mie, bihun, beras, teh, kopi, coklat, wafer, gula, minuman teh, minuman kopi, tepung terigu.”;

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

10. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dalam hal ini Penggugat

merupakan pemilik dari Merek Dagang  **Hakubaku** dan  yang telah terdaftar di Negara asalnya Jepang untuk pertama kali sejak 2006 dan telah terdaftar di beberapa Negara dan telah terdaftar sebagai sebuah Merek Dagang internasional atau setidaknya Penggugat telah menggunakan



unsur kata atau nama "HAKUBAKU" sebagai nama perusahaannya sejak 1992 yang mana Penggugat telah beritikad baik untuk mengajukan permohonan pendaftaran Merek Dagang di Indonesia, namun demikian

terhalang karena adanya pendaftaran Merek Dagang  **Hakubaku** atas nama Tergugat yang faktanya memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk produk atau jenis barang yang sama dengan Merek

Dagang  **Hakubaku** dan  atas nama Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang sebagaimana telah diubah pada Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatakan:

Pasal 76

- (1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.

**TENTANG PERSAMAAN ANTARA MEREK DAGANG DAN **

ATAS NAMA PENGGUGAT DAN MEREK DAGANG ATAS NAMA TERGUGAT

11. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dapat dinilai dengan membandingkan dan melihat dari

adanya unsur dominan antara Merek Dagang  **Hakubaku** dan  atas

nama Penggugat dengan Merek Dagang  **Hakubaku** atas nama Tergugat yang menimbulkan kesan adanya persamaan, sebagai mana perbandingan berikut:

Halaman 7 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



 1  2  3  4	 Hakubaku
Merek Dagang  Hakubaku dan  atas nama Penggugat	Merek Dagang  Hakubaku atas nama Tergugat

12. Bahwa berdasarkan perbandingan tersebut penilaian dapat dilihat dari beberapa aspek, sebagai berikut:

a. TAMPILAN

Bahwa berdasarkan perbandingan tersebut dapat terlihat faktanya antara

Merek Dagang  **Hakubaku** dan  atas nama Penggugat dengan

 Merek Dagang **Hakubaku** atas nama Tergugat terdiri dari kombinasi unsur

dominan sebuah logo ciptaan ”  ” dan sebuah kata “**Hakubaku**” yang sangat identik dengan penggunaan kata “HAKUBAKU” dan warna

merah dari Merek Dagang  **Hakubaku** dan  atas nama Penggugat, sehingga dari kesan pertama (*first impression*) menimbulkan kemiripan atau persamaan baik dari bentuk, cara penempatan, cara penulisan dan kombinasi antara unsur tersebut;



b. PENYEBUTAN

Bahwa berdasarkan perbandingan tersebut faktanya antara Merek

Dagang  **Hakubaku** dan  atas nama Penggugat dengan Merek

Dagang  **Hakubaku** atas nama Tergugat menggunakan unsur Kata dominan yang identik yaitu “**Hakubaku**”, sehingga secara fonologi atau penyebutan menimbulkan bunyi yang juga identik dan tidak dapat dibedakan yaitu “/hakubaku/”;

c. KONSEPTUAL

Bahwa berdasarkan perbandingan tersebut faktanya antara Merek

Dagang  **Hakubaku** dan  atas nama Penggugat dengan Merek

Dagang  **Hakubaku** atas nama Tergugat secara konseptual menggunakan 2

kombinasi dari unsur logo ciptaan “  ” dan sebuah kata “**Hakubaku**” yang merupakan bagian dari nama Perusahaan Penggugat sebagai unsur dominan dari Merek Dagang tersebut;

Bahwa sejatinya unsur logo ciptaan “  ” tercipta dengan mengadopsi dan menombinasikan bentuk dari 5 buah gandum yang digunakan oleh masyarakat kuno Jepang sebagai sebuah konsep kalimat “panen besar dari lima biji gandum” yang dalam kata-kata atau kalimat bahasa Jepang bermakna “keberlimpahan”, serta desain dari 5 buah gandum yang terletak menyebar ke 5 arah berbeda mengilustrasikan penyebaran dari “gandum”, yang merupakan bahan utama dari makanan masyarakat Jepang, ke seluruh dunia;

Bahwa selain itu unsur dominan dari sebuah kata “**Hakubaku**” merupakan sebuah kata yang diambil dari bagian nama Perusahaannya, yaitu “HAKUBAKU CO. LTD.”, yang telah digunakan oleh Penggugat pada Merek Dagangnya yang telah terdaftar di Negara Jepang sejak 2006 dan 2012 sebagai identitas dari nama perusahaannya atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya telah digunakan sebagai sebuah nama perusahaan dari Penggugat, HAKUBAKU CO. LTD., sejak tahun 1992;



13. Bahwa selain itu Merek Dagang **Hakubaku** atas nama Tergugat telah diajukan untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 yang faktanya merupakan produk atau jenis barang yang sama dengan jenis barang yang diproduksi oleh Penggugat sebagai sebuah perusahaan unggul yang memproses bahan baku gandum dan sebagai produsen mie dari jelai atau gandum atau setidaknya sama dengan jenis barang yang



Hakubaku
The Kokumotsu Company



dilindungi oleh Merek Dagang **Hakubaku** dan atas nama Penggugat yang telah terdaftar di Negara asalnya Jepang sebagai berikut:

 Merek Dagang Hakubaku dan atas nama Penggugat di Negara Jepang	 Merek Dagang Hakubaku atas nama Tergugat
Registrasi No. 4999907 <u>Kelas 30</u> <i>Kuagolator es krim; pelunak daging rumah tangga; penstabil krim kocok; perasa makanan (kecuali perasa berbentuk minyak); teh; kopi dan kakao; es; kembang gula dan roti; bumbu; rempah; bahan dasar es krim; bahan dasar serbat; biji kopi; produk olahan gandum; pasta almond; gyoza; roti lapis; shumai (pangsit ala Cina); sushi (makanan khas ala Jepang); takoyaki (makanan bola-bola kecil ala Jepang); roti daging; hamburger; pizza; set kotak makan siang; hot dog; pia daging; ravioli (pasta isi); bubuk ragi; koji (fermentasi nasi); ragi; bubuk pengembang (baking powder); bahan dasar kembang gula instan; ampas sake; beras; oat (gandum) yang dikupas; tepung yang dapat dimakan; perekat untuk makanan.</i>	Registrasi No. IDM000483240 <u>Kelas 30</u> <i>Mie, bihun, beras, teh, kopi, coklat, wafer, gula, minuman teh, minuman kopi, tepung terigu.</i>

Halaman 10 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Registrasi No. 5541247

Kelas 30

Teh; gandum olahan; gyoza; pangsit kukus ala Cina; sushi, pangsit gurita; set paket makan siang; ravioli (pasta isi), bubuk ragi; beras malt (beras beragi); ragi; bubuk pengembang; jelai (gandum) yang dikupas; tepung untuk makanan; perekat untuk makanan.

14. Bahwa berdasarkan perbandingan tersebut di atas, maka antara Merek

Dagang  **Hakubaku** dan  atas nama Penggugat dengan Merek Dagang

 **Hakubaku** atas nama Tergugat menggunakan 2 unsur kombinasi Logo dan Kata yang sama atau identik, sehingga kombinasi dari unsur-unsur tersebut secara dominan terlihat sangat jelas menimbulkan kesan persamaan baik

secara tampilan, penyebutan dan konseptual dan Merek Dagang  **Hakubaku** atas nama Tergugat melindungi jenis barang yang sejenis dengan Merek

Dagang  **Hakubaku** dan  atas nama Penggugat, sehingga pendaftaran

Merek Dagang  **Hakubaku** atas nama Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana telah diubah pada Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatakan:

Pasal 21

(1) *Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:*

b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

TENTANG MEREK DAGANG  **Hakubaku ATAS NAMA TERGUGAT
MENYERUPAI NAMA PERUSAHAAN PENGGUGAT, HAKUBAKU CO. LTD.**



15. Bahwa Penggugat merupakan sebuah Perusahaan yang pertama kali berdiri sejak 1941, berkedudukan di Masuho-cho, Minamikoma-gun, Yamanshi, Jepang, hingga pada tahun 1992 Penggugat menggunakan nama “KABUSHIKI KAISHA HAKUBAKU” yang dalam Bahasa Inggris disebut “HAKUBAKU CO. LTD.” sebagai daya pembeda dan sebagai identitas dari Penggugat yang merupakan perusahaan yang menjalankan usaha utamanya untuk memproses bahan baku jelai atau gandum dan memproduksi mie dari jelai atau gandum, berdasarkan Anggaran Dasar HAKUBAKU CO. LTD. (*Articles of Association HAKUBAKU CO. LTD.*);

16. Bahwa selain itu unsur kata “HAKUBAKU” digunakan oleh Penggugat



Hakubaku
The Kokumotsu Company

sebagai sebuah daya pembeda atau sebuah Merek Dagang



, yang menjadi identitas bagi produk-produknya, yang telah terdaftar di Negara Jepang sejak 2006, telah terdaftar di beberapa Negara, telah terdaftar sebagai sebuah Merek Dagang internasional sejak 2013 dan telah diakui sebagai sebuah Merek Dagang terkenal di Negara Jepang sejak 2016;

17. Bahwa faktanya unsur kata “HAKUBAKU” telah digunakan pada Merek



Dagang **Hakubaku** atas nama Tergugat secara identik sebagai unsur dominan dari Merek Dagangnya, padahal unsur kata “HAKUBAKU” merupakan kata yang berasal dari nama Perusahaan Penggugat, yaitu HAKUBAKU CO. LTD. yang tidak lazim digunakan di Indonesia dan unsur kata tersebut nyatanya tidak memiliki makna khusus bagi Merek Dagang



Hakubaku atas nama Tergugat maupun bagi Tergugat sendiri dimana selain itu Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan kepada Tergugat untuk menggunakan kata “HAKUBAKU” untuk didaftarkan sebagai sebuah Merek Dagang di Indonesia oleh Tergugat yang faktanya merupakan nama dari perusahaan Penggugat, HAKUBAKU CO. LTD.;



18. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Merek Dagang **Hakubaku** atas nama Tergugat telah menyerupai nama dari perusahaan Penggugat, HAKUBAKU CO. LTD., yang telah terdaftar sebagai sebuah Merek Dagang



untuk produk-produk Penggugat dan Tergugat telah menggunakan unsur kata tersebut secara melawan hukum dan itikad tidak baik untuk meniru, menjiplak dan mengikuti Merek Dagang Penggugat dimana Tergugat menggunakannya tanpa persetujuan apapun dari Penggugat, sehingga



pendaftaran Merek Dagang **Hakubaku** atas nama Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana telah diubah pada Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan:

Pasal 21

(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;*

TENTANG ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PERMOHONAN PENDAFTARAN



MEREK DAGANG **Hakubaku ATAS NAMA TERGUGAT**

19. Bahwa Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan kemungkinan yang tidak terbatas kepada setiap orang baik individu maupun badan usaha untuk dapat berkreasi dengan jujur dalam menciptakan suatu Merek, sebagaimana definisi dari sebuah Merek dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana telah diubah pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan:

Pasal 1

- 1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.*



20. Bahwa meskipun demikian, Merek Dagang  atas nama Tergugat

telah diajukan dengan menggunakan kombinasi unsur logo “” dan kombinasi unsur kata “HAKUBAKU” yang faktanya identik atau setidaknya tidaknya memiliki persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya tidaknya

memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang  dan



atas nama Penggugat dan hal ini sangat sulit untuk dipungkiri

Tergugat telah terilhami atau telah terinspirasi dari Merek Dagang  **Hakubaku**
The Kokumotsu Company

dan  atas nama Penggugat yang telah lebih dahulu ada sebagai sebuah nama dari perusahaan Penggugat, HAKUBAKU CO. LTD., yang menggunakan unsur kata “HAKUBAKU” sejak tahun 1992 atau setidaknya tidaknya telah lebih dahulu terdaftar sebagai sebuah Merek Dagang di

Negara asalnya Jepang yang menggunakan kombinasi unsur logo “” dan kombinasi unsur kata “HAKUBAKU” sejak 2006 dan 2012;

21. Bahwa selain itu Merek Dagang  atas nama Tergugat telah diajukan untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 yang faktanya merupakan produk atau jenis barang yang sama dengan jenis barang yang diproduksi oleh Penggugat sebagai sebuah perusahaan unggul yang memproses bahan baku gandum dan sebagai produsen mie dari jelai atau gandum atau setidaknya tidaknya sama dengan jenis barang yang

dilindungi oleh Merek Dagang  dan  atas nama Penggugat yang telah terdaftar di Negara asalnya Jepang;

22. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Merek Dagang  atas nama Tergugat telah diajukan dengan menggunakan kombinasi unsur logo



“” dan kombinasi unsur kata “HAKUBAKU” yang faktanya identik atau setidaknya tidaknya memiliki persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya tidaknya memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang



dan



atas nama Penggugat dan Merek Dagang



Hakubaku

atas nama Tergugat juga telah didaftarkan dengan melindungi jenis barang pada kelas 30 yang faktanya juga sama dengan jenis barang yang diproduksi oleh Penggugat sebagai sebuah perusahaan unggul yang memproses bahan baku gandum dan sebagai produsen mie dari jelai atau gandum atau setidaknya tidaknya sama dengan jenis barang yang dilindungi



Hakubaku
The Kokumotsu Company



oleh Merek Dagang dan atas nama Penggugat yang telah terdaftar di Negara asalnya Jepang, sehingga telah patut diduga Merek



Dagang Hakubaku atas nama Tergugat telah diajukan dengan dilandasi itikad



Hakubaku
The Kokumotsu Company

tidak baik untuk meniru, menjiplak atau mengikuti Merek Dagang



dan atas nama Penggugat demi kepentingan usaha Tergugat yang memproduksi jenis barang yang sama dengan jenis barang yang diproduksi



Hakubaku
The Kokumotsu Company



dan dilindungi oleh Merek Dagang dan atas nama Penggugat dan sangat berpotensi menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen sebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang sebagaimana diubah pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatakan:

Pasal 21

(3) Yang dimaksud dengan “Pemohon yang beritikad tidak baik” adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi



kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

23. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah menunjukan dan memenuhi unsur adanya itikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran



Merek Dagang **Hakubaku** atas nama Tergugat dan telah seyogyanya Turut



Tergugat menolak permohonan pendaftaran Merek Dagang **Hakubaku** atas nama Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang sebagaimana diubah pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatakan:

Pasal 21

(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukan



permohonan pendaftaran Merek Dagang **Hakubaku** atas nama Tergugat



Hakubaku
The Kokumotsu Company



memenuhi unsur persamaan dengan Merek Dagang **Hakubaku** dan atas nama Penggugat yang telah dikategorikan sebagai Merek Dagang terkenal dan oleh karenanya permohonan pendaftaran Merek Dagang



Hakubaku atas nama Tergugat juga telah memenuhi unsur itikad tidak baik sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang sebagaimana diubah pada Pasal 21 ayat (1) huruf b jo. Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang sebagaimana diubah pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan telah seyogyanya



Turut Tergugat menolak permohonan pendaftaran Merek Dagang **Hakubaku** atas nama Tergugat berdasarkan ketentuan tersebut.



TENTANG GUGATAN PENGUGAT TERHADAP PENDAFTARAN MEREK



DAGANG Hakubaku ATAS NAMA TERGUGAT

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim Niaga yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini serta memutuskan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan beritikad baik dari



Hakubaku
The Kokumotsu Company



seluruh Merek Dagang dan atas nama Penggugat baik secara umum maupun secara khusus yang disebutkan dalam Posita Gugatan ini, antara lain:



はくばく
The Kokumotsu Company

- a. Merek Dagang No. Registrasi 4999907 pada kelas 29, 30 dan 31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. di Negara Jepang;



Hakubaku
The Kokumotsu Company

- b. Merek Dagang No. Registrasi 5541247 pada kelas 29, 30 dan 31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. di Negara Jepang;



はくばく
The Kokumotsu Company

- c. Merek Dagang No. Registrasi 1261243 pada kelas 29, 30 dan 31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. secara Internasional;



Hakubaku
The Kokumotsu Company

- d. Merek Dagang No. Registrasi 1182513 pada kelas 29, 30 dan 31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. secara Internasional;



- e. Merek Dagang No. Sertifikat 4059 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. di Negara Jepang;



- d. Merek Dagang No. Sertifikat 4060 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. di Negara Jepang;



e. Merek Dagang  No. Sertifikat 4061 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. di Negara Jepang;



f. Permohonan pendaftaran Merek Dagang  Agenda No. D002015045641 Kelas 30 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. tanggal 19 Oktober 2015 di Negara Indonesia;



g. Permohonan pendaftaran Merek Dagang  Agenda No. D002018056275 Kelas 30 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. Tanggal 1 November 2018 di Negara Indonesia;



3. Menyatakan Merek Dagang  dan  atas nama Penguat tersebut baik secara umum maupun secara khusus yang disebutkan dalam Posita Gugatan ini sebagai Merek Dagang terkenal;



4. Menyatakan Merek Dagang  dan  atas nama Penguat baik secara umum maupun secara khusus yang disebutkan dalam Posita Gugatan ini merupakan bagian dari nama Perusahaan Penggugat, yaitu HAKUBAKU CO. LTD.;



5. Menyatakan Merek Dagang  No. Registrasi IDM000483240 kelas 30 atas nama Tergugat memiliki persamaan dengan Merek Dagang



 dan  atas nama Penggugat sebagai Merek Dagang terkenal;



6. Menyatakan Merek Dagang  No. Registrasi IDM000483240 kelas 30 atas nama Tergugat menyerupai nama Perusahaan Penggugat, HAKUBAKU CO. LTD.;



7. Menyatakan Merek Dagang **Hakubaku** No. Registrasi IDM000483240 kelas 30 atas nama Tergugat telah diajukan dengan itikad tidak baik;

8. Membatalkan pendaftaran Merek Dagang **Hakubaku** No. Registrasi IDM000483240 kelas 30 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis dengan segala akibat hukumnya;

9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap keputusan ini

dengan mencoret dan menghapus pendaftaran Merek Dagang **Hakubaku** No. Registrasi IDM000483240 kelas 30 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis dengan segala akibat hukumnya;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim Niaga yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya agar dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan:

Untuk Penggugat: hadir Kuasanya **FIRMAN HAKIM, S.H., M.H.** dan **RAHASUNA MARSES P., S.H.**, para Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum **GENERAL PATENT INTERNATIONAL/LUDIYANTO & ASSOCIATES**, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No. 3 i, j & jj, Jakarta Pusat 10120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2019;

Untuk Tergugat: hadir Kuasanya **EDISON SILAEN, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum dan Konsultan Kekayaan Intelektual **FRANS PATENT & REKAN**, berkedudukan di Roxy Square Jl. Kyai Tapa Lantai 1 Blok B5 No. 7 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat 11450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019;

Untuk Turut Tergugat: hadir Kuasanya **AUGUSTIWAN MUHAMMAD, S.H.** dan **ARISTRADA, S.H.** Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2019;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara merek tidak dikenal acara mediasi sebagaimana dalam PERMA, Majelis tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap dipertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 4 September 2019 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

▪ **Eksepsi dilotoria prematur**

1. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan Pembatalan Merek dengan para Pihak yang sama dengan perkara *a quo* sebagaimana yang tertuang dalam Register Perkara 58/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst, yang diputus pada hari Senin, Tanggal 20 Mei 2019 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Yang Mulia Ketua Majelis dalam amar Putusnya Gugatan penggugat tidak dapat diterima, dikarenakan Gugatan Penggugat Premature, adapun pertimbangan Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat Premature adalah dikarenakan proses pemeriksaan Gugatan Ganti Rugi sebagaimana yang disebutkan diatas Masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Gugatan Ganti Rugi duluan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan sampai saat ini pemeriksaan Gugatan Ganti Rugi masih berjalan pada tingkat Kasasi, dengan nomor Kasasi No.16 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo No. 08/Pdt.Sus-Merek/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst atas hal tersebut Gugatan Pembatalan merek yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* sudah sangat jelas Prematur sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara 58Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst, adapun pertimbangan majelis hakim tersebut adalah sebagai berikut:
2. Bahwa dalam mengajukan Gugatan Ganti Rugi Merek dibawah register perkara nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst tersebut di atas tertanggal 26 Februari 2018, Tergugat di dalam perkara *a quo* juga telah terlebih dahulu mengajukan Gugatan Ganti Rugi terhadap

Halaman 20 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di dalam perkara *a quo* bersama-sama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran atas hak atas merek milik Penguat yang terdaftar di Indonesia;

3. Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Tergugat di dalam perkara *a quo* terhadap Penguat adalah karena Penguat tidak memiliki merek terdaftar untuk jenis barang di atas, namun telah memperdagangkan produk-produk dengan merek HAKUBAKU + LOGO di pasar Indonesia dengan tanpa dasar hukum kepemilikan merek terdaftar di Indonesia;
4. Bahwa akibat dari tindakan perdagangan ilegal dan tanpa hak oleh Para Tergugat, maka Penguat telah menderita kerugian material dan immaterial.

Adapun perhitungan kerugian material tersebut adalah sebagai berikut:

4.1 Berkurangnya pendapatan dan keuntungan yang diterima oleh Penguat karena adanya kegiatan melanggar yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu kurang lebih keuntungan dari satu supermarket sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan)

4.2 Bahwa dengan jumlah supermarket milik Para Tergugat, kerugian Penguat kami hitung sebanyak jumlah kerugian dikali jumlah supermarket dan diperhitungkan sejak terdaftarnya merek Penguat didaftar umum merek Republik Indonesia. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)	Per-bulan dalam satu supermarket
<u>196</u>	X Jumlah Supermarket Para Tergugat

Rp.588.000.000 (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah)

Adapun kerugian yang dialami oleh Penguat sudah terjadi setiap bulannya selama 29 bulan yaitu sejak terdaftarnya merek Penguat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Tanggal 09 Juli 2015 hingga diajukannya Gugatan ini, atau sebesar:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Bulan Juli 2015 | Rp. 588.000.000,- |
| 2. Bulan Agustus 2015 | Rp. 588.000.000,- |
| 3. Bulan September 2015 | Rp. 588.000.000,- |
| 4. Bulan October 2015 | Rp. 588.000.000,- |
| 5. Bulan November 2015 | Rp. 588.000.000,- |
| 6. Bulan Desember 2015 | Rp. 588.000.000,- |

Halaman 21 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bulan Januari 2016	Rp. 588.000.000,-
8. Bulan Februari 2016	Rp. 588.000.000,-
9. Bulan Maret 2016	Rp. 588.000.000,-
10. Bulan April 2016	Rp. 588.000.000,-
11. Bulan Mei 2016	Rp. 588.000.000,-
12. Bulan Juni 2016	Rp. 588.000.000,-
13. Bulan Juli 2016	Rp. 588.000.000,-
14. Bulan Agustus 2016	Rp. 588.000.000,-
15. Bulan September 2016	Rp. 588.000.000,-
16. Bulan Oktober 2016	Rp. 588.000.000,-
17. Bulan Desember 2016	Rp. 588.000.000,-
18. Bulan Januari 2017	Rp. 588.000.000,-
19. Bulan Februari 2017	Rp. 588.000.000,-
20. Bulan Maret 2017	Rp. 588.000.000,-
21. Bulan April 2017	Rp. 588.000.000,-
22. Bulan Mei 2017	Rp. 588.000.000,-
23. Bulan Juni 2017	Rp. 588.000.000,-
24. Bulan Juli 2017	Rp. 588.000.000,-
25. Bulan Agustus 2017	Rp. 588.000.000,-
26. Bulan September 2017	Rp. 588.000.000,-
27. Bulan Oktober 2017	Rp. 588.000.000,-
28. Bulan Desember 2017	Rp. 588.000.000,-
29. Bulan Januari 2018	Rp. 588.000.000,-

TOTAL Rp. 17.052.000.000

(Tujuh belas milyar lima puluh dua juta rupiah)

4.3 Biaya promosi yang dilakukan oleh Penggugat untuk mempromosikan barang-barang dengan merek HAKUBAKU daftar nomor IDM000483240 yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar limaratus juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Biaya promosi tahun 2014	Rp. 500.000.000,-
Biaya promosi tahun 2015	Rp. 500.000.000,-
Biaya promosi tahun 2016	Rp. 500.000.000,-

TOTAL Rp. 1.500.000.000

(terbilang satu milyar lima ratus juta rupiah)

Halaman 22 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian immaterial

Kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat terjadi karena merek HAKUBAKU adalah aset perusahaan yang penting bagi kelangsungan usaha Penggugat. Cara penilaian yang wajar dan pantas untuk suatu merek melekat pada fakta bahwa merek tersebut adalah sebuah kreasi intelektual. Oleh karena itu, pemakaian merek tanpa ijin oleh pihak lain jelas menimbulkan kerugian immaterial bagi pemilik merek yang telah terdaftar tersebut.

Kerugian immaterial karena pemakaian merek tanpa ijin juga terjadi karena konsumen-konsumen di Indonesia yang biasanya membeli barang-barang milik Penggugat di wilayah Indonesia menjadi beralih ke barang melanggar yang diedarkan di Hero Supermarket Tbk.. Kerugian karena hilangnya potensi pasar ini juga termasuk sebagai komponen kerugian immaterial.

Uraian tentang kerugian immaterial di atas jelas berhubungan erat dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari kerugian material yang diderita oleh Penggugat. Oleh karena itu, pantas dan wajar apabila kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat diperhitungkan setengah dari kerugian material, atau sebesar **Rp.9.276.000.000 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah)**.

5. Mengingat bahwa Tergugat di dalam perkara *a quo* adalah pemilik yang sah di Indonesia atas merek HAKUBAKU + LOGO daftar nomor IDM000483240, maka sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat yang memiliki tujuan untuk membatalkan merek milik Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak karena terlalu dini diajukan (*premature*). Seharusnya Penggugat di dalam perkara *a quo* terlebih dahulu menyelesaikan gugatan ganti rugi tersebut sebelum mengajukan upaya hukum pembatalan;
6. Bahwa sampai dengan saat ini, berdasarkan penelusuran Tergugat melalui website Turut tergugat, disebutkan bahwa Turut Tergugat masih melakukan pemeriksaan ulang dalam "**status pemeriksaan substantif**" atas pengajuan merek milik Penggugat dengan nomor permohonan D002015045641 untuk merek Hakubaku The Kokumotsu Company di kelas 30 untuk barang



“sediaan2 dari gandum; pangsit dengan isi ala Cina [gyoza, yang dimasak]; pangsit yang dikukus ala Cina [siomay, yang dimasak]; sushi; bola2 goreng terbuat dari campuran adonan dengan potongan gurita (Takoyaki); makanan (boxed lunch) terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan atau sayur-sayuran; ravioli (sejenis pasta) siap saji; bubuk ragi; beras malt yang difermentasi (Koji); ragi; bubuk pengembang kue; jewawut yang dikupas; bahan perekat untuk makanan”.

Sudah seharusnya Penggugat menunggu keputusan Turut Tergugat terlebih dahulu apakah menolak atau menerima merek Penggugat, baru kemudian mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat yang memiliki tujuan untuk membatalkan merek milik Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak karena terlalu dini diajukan (*premature*).

7. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar menyatakan Gugatan Penggugat sebagai Gugatan yang *premature* karena Penggugat seharusnya pertama-tama menyelesaikan Gugatan ganti rugi yang telah diajukan Tergugat kepada Penggugat sebelum mengajukan upaya hukum terhadap Tergugat.

▪ **Surat Kuasa dan Gugatan Cacat Formil**

1. Bahwa dalam pemeriksaan berkas (*Inzhage*) yang dilakukan Tergugat pertanggal September 2019, Tergugat menemukan bahwa Surat Kuasa yang digunakan oleh kuasa hukum Penggugat dalam *perkara a quo*, adalah beralamat di 1351 Saishoji, Fujikawa-cho, Minamikoma-gun Yamanashi-ken, 400-0598, Jepang, sama seperti yang tertera dalam anggaran dasar Penggugat bahwa disebutkan alamat Pengggugat adalah di 1351 Saishoji, Fujikawa-cho, Minamikoma-gun Yamanashi-ken, 400-0598, Jepang
2. Namun Tergugat telah menemukan kesalahan alamat Penggugat dalam Gugatan Penggugat yaitu Hakubaku Co, Ltd. Yang beralamat di Masuho-co, Minamikoma-Yamanashi-ken, Jepang yang berbeda dengan surat kuasa dan kutipan anggaran dasar Penggugat
3. Bahwa juga, Tergugat menemukan fakta baru bahwa dalam kutipan anggaran dasar Penggugat mengenai kewenangan Direksi, Tergugat

Halaman 24 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan pasal tentang kewenangan khusus dari para pemberi kuasa untuk memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum untuk mewakili di muka persidangan.

4. Berdasarkan kedua point diatas, sangat jelas bahwa Surat Kuasa tidak sah dan cacat formil karena adanya perbedaan alamat dan kewenangan para pemberi kuasa yang cacat hukum.
5. Bahwa berdasarkan faktor-faktor diatas, sangat jelaslah surat kuasa tidak sah dan cacat untuk dijadikan sebagai dasar didaftarkanya gugatan Penggugat sebagai kuasa hukum untuk mewakili Hakubaku Co., Ltd. Sebagai pemberi kuasa dalam mengajukan gugatan pembatalan merek HAKUBAKU DAN LOGO”;dan
6. Bahwa sudah seharusnya Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima karena Penggugat tidak berwenang/tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dan kemudian sangat beralasan apabila seluruh argumen hukum dan bukti dari Penggugat di dalam perkara a quo ini juga tidak dipertimbangkan.

▪ **Eksepsi Peremptoir Litis Petendis**

1. Bahwa Gugatan Penggugat di dalam perkara a quo terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor registrasi perkara 35/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 14 Juni 2019;
2. Setelah mempelajari Gugatan Penggugat, Tergugat mengerti bahwa tujuan dari Gugatan a quo oleh Penggugat adalah untuk **membatalkan merek terdaftar milik Tergugat** sebagai berikut:

Merek HAKUBAKU di kelas 30 sebagai berikut;



Dengan data daftar nomor IDM000483240 di kelas 30, terdaftar dalam Daftar Umum Merek sejak tahun 10 Januari 2013 untuk jenis barang berikut ini:

“Mie, bihun, beras, teh, kopi, coklat, wafer, gula, minuman teh, minuman kopi, tepung terigu.”

Halaman 25 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sesuai dengan Halaman 4 Gugatan Penggugat, Gugatan Penggugat diajukan berdasarkan adanya **permohonan pendaftaran Merek Dagang yang belum terdaftar** atas nama Penggugat sebagai berikut:



Dengan data permohonan merek dengan nomor agenda D002015045641 di kelas 30, pada Tanggal 19 Oktober 2015 untuk jenis barang berikut ini:

“sediaan2 dari gandum; pangsit dengan isi ala Cina [gyoza, yang dimasak]; pangsit yang dikukus alaCina [siomay, yang dimasak]; sushi; bola2 goreng terbuat dari campuran adonan dengan potongan gurita (Takoyaki); makanan (boxed lunch) terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan atau sayur-sayuran; ravioli (sejenis pasta) siap saji; bubuk ragi; beras malt yang difermentasi (Koji); ragi; bubuk pengembang kue; jewawut yang dikupas; bahan perekat untuk makanan.

4. Bahwa dari fakta di atas, dapat diketahui bahwa Penggugat mengajukan Gugatannya berdasarkan permohonan-permohonan merek milik Penggugat sebagaimana di atas terhadap merek-merek terdaftar milik Tergugat yaitu dengan mendalilkan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek sebagaimana telah diubah pada Pasal 76 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang Undang Merek);
5. Bahwa Gugatan Penggugat untuk membatalkan merek milik Tergugat, menurut hemat Tergugat, saat ini masih belum dapat diperkarakan karena penyelesaiannya tergantung dengan perkara lain yang sedang berjalan ataupun pokok perkaranya adalah sama dengan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan (*exception litis petendis*), demi alasan-alasan yang dikemukakan pada butir berikut;
6. Pada tanggal 26 Februari 2018, Tergugat (PT Tona Morawa Prima) sebenarnya telah mengajukan Gugatan Ganti Rugi Merek terhadap Penggugat atas pemakaian merek di kelas 30 secara illegal karena memakai merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek HAKUBAKU + LOGO daftar nomor IDM000483240 di kelas 30 untuk jenis barang Mie milik Tergugat, proses pemeriksaan Gugatan Ganti Rugi tersebut mesih berlangsung di Tingkat Kasasi;

Halaman 26 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



7. Merek HAKUBAKU + LOGO daftar nomor IDM000483240 di kelas 30 milik Tergugat tersebut di atas merupakan salah satu merek yang menjadi objek dasar gugatan ganti rugi di dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa sebelum diajukannya Gugatan *a quo* oleh Penggugat, Tergugat telah terlebih dahulu mengajukan gugatan terhadap Penggugat dimana gugatan tersebut berkaitan erat dengan objek gugatan di dalam perkara *a quo* dan juga berkaitan dengan pendaftaran merek milik Penggugat;
9. Perkara ganti rugi berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang diajukan oleh Tergugat (PT Tona Morawa Prima) tersebut tercatat di bawah register perkara nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst pada Tanggal 26 Februari 2018 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
10. Oleh karena itu, seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang mengandung unsur *litis petendis*. *Litis petendis* karena sebagian dari objek dalam perkara *a quo* adalah sama dengan objek perkara pada Gugatan Pembatalan merek yang telah terlebih dahulu diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat - dimana Gugatan yang diajukan oleh Tergugat tersebut hingga saat ini masih berjalan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
11. Bahwa Perkara Merek berupa ganti rugi oleh Tergugat (Penggugat dalam perkara 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst) kepada Penggugat (Penggugat dalam perkara 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst), telah dilakukan sidang pertama pada hari Rabu, Tanggal 6 Juni tahun 2018 dan sampai dengan jawaban ini diajukan, sudah memasuki tahap Replik dari Penggugat yang merupakan Tergugat dalam perkara *a quo*;
12. Bahwa Karena Tergugat di dalam perkara *a quo* telah mengajukan Gugatan Merek terlebih dahulu yaitu gugatan ganti rugi pemakaian merek HAKUBAKU + LOGO daftar nomor IDM000483240 di kelas 30 secara ilegal dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka Tergugat memohon kepada Majelis hakim yang Mulia untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan memerintahkan Penggugat untuk terlebih dahulu menyelesaikan gugatan ganti rugi merek pada perkara nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst; dan



13. Hal ini perlu karena Tergugat di dalam perkara *a quo* lah yang memiliki merek yang terdaftar terlebih dahulu di Indonesia dan sedang melakukan upaya hukum terhadap Penggugat. Untuk menghindari adanya dua putusan yang berbeda satu dengan lainnya, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya apabila Majelis Hakim di dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

▪ **Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Tidak Dapat Diterima berdasarkan Sema No 3 Tahun 2015**

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Keputusan Nomor 03/BUA.6/HS/SP/XII/2015 mengenai Surat Edaran Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut sebagai **"SEMA 03/2015"**);
2. Bahwa salah satu rumusan pleno kamar perdata, tepatnya pada butir d halaman 3 SEMA 03/2015, telah menyatakan rumusan sebagai berikut:

"d. Gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis maka amar putusan adalah GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA. Sesuai dengan prinsip legalistik, ketentuan pasal 6 ayat (2) UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek belum berlaku efektif, karena Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut belum diundangkan."
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dari SEMA 03/2015 tersebut di atas, maka jelas bahwa apabila ada Gugatan pembatalan terhadap merek untuk barang atau jasa yang tidak sejenis maka amar putusannya adalah GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA;
4. Bahwa Tergugat mengetahui bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengimplementasikan ketentuan dari SEMA 03/2015 tersebut di atas di dalam praktek peradilan yaitu melalui perkara pembatalan merek di tingkat Peninjauan Kembali yaitu perkara dengan register nomor 29PK/Pdt.Sus-HKI/2016 tertanggal 11 Mei 2016 antara Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft melawan Hendrywo



Yuwijoyo (Henrywo Yuwijoyo Wong), dengan susunan Majelis Hakim Agung:

- Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. (Ketua Majelis)
- I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. (Hakim Anggota)
- H. Hamdi, S.H., M.Hum., (Hakim Anggota)

Di dalam Halaman 54 Putusan Perkara 29PK/Pdt.Sus-HKI/2016 tertanggal 11 Mei 2016 tersebut, secara tegas telah dinyatakan bahwa:

"Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Kamar Perdata tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 yang kemudian dituangkan dalam SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015 telah disepakati bahwa "gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis, gugatan itu harus dinyatakan "tidak dapat diterima" bukan ditolak, dengan pertimbangan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menjadi dasar pengaturan merek yang sama tetapi beda jenis masih harus diatur dalam Peraturan Pemerintah. Karena Peraturan Pemerintah tersebut belum diundangkan oleh Pemerintah, maka dapat dinyatakan belum terjadi pelanggaran merek;

Dengan demikian dengan adanya Keputusan Rapat Pleno Kamar Perdata tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 tersebut yang kemudian dituangkan dalam SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015, maka putusan-putusan Mahkamah Agung terdahulu tentang merek yang sama untuk barang tidak sejenis tidak lagi dipedomani;"

5. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa SEMA 03/2015 tersebut relevan dengan perkara *a quo* karena alasan sebagai berikut:
 - Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 28 November 2018 dan terdaftar di kepaniteraan Perdata di bawah nomor register perkara 58/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst (selanjutnya disebut sebagai **"Gugatan Penggugat"**);
6. Gugatan Penggugat yaitu pada butir 7 halaman 4 sampai halaman 5 dan butir 10 pada Halaman 5 sampai dengan 6, Penggugat telah mendalilkan tentang adanya gugatan berdasarkan barang tidak sejenis, yang ternyata

Halaman 29 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Gugatan Penggugat adalah memakai dasar hukum Pasal 76 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang Undang Merek);

7. Setelah mencermati dengan seksama dan memperbandingkan seluruh jenis barang di dalam pendaftaran merek Tergugat dengan merek-merek milik Penggugat, maka dapat dilihat bahwa memang seluruh jenis barang merek HAKUBAKU + LOGO nomor IDM000483240 di kelas 30 milik Tergugat berbeda dan tidak ada yang sama dengan merek Hakubaku milik Penggugat yang menjadi objek pembatalan di perkara *a quo*.
8. Tergugat telah memeriksa permohonan seluruh jenis barang merek milik Penggugat dan mengetahui fakta bahwa untuk Kelas 30, tidak ada satu pun jenis barang permohonan merek milik Penggugat yang sama dengan dengan jenis barang merek terdaftar kelas 30 milik Tergugat.

Adapun jenis barang merek terdaftar milik Tergugat di kelas 30 nomor IDM000483240 adalah untuk

"Mie,
bihun,
beras,
teh,
kopi,
coklat,
wafer,
gula,
minuman teh,
minuman kopi,
tepung terigu."

sementara Penggugat memiliki permohonan pendaftaran merek jenis barang sebagai berikut:

"sediaan2 dari gandum;
pangsit dengan isi ala Cina [gyoza, yang dimasak];
pangsit yang dikukus alaCina [siomay, yang dimasak];
sushi;
bola2 goreng terbuat dari campuran adonan dengan potongan
gurita(Takoyaki);

Halaman 30 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makanan (boxed lunch) terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan atau sayur-sayuran;

ravioli(sejenis pasta) siap saji;

bubuk ragi;

beras malt yang difermentasi (Koji);

ragi;

bubuk pengembang kue;

jewawut yang dikupas;

bahan perekat untuk makanan.

9. Bahwa pada point 10 halaman 5 dalam gugatan memakai dasar hukum gugatan Pasal 76 ayat (2), dengan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam kedudukannya sebagai pemilik Merek setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia namun permohonan merek Penggugat kepada Menteri tidak memiliki satu barang yang sama dengan merek terdaftar milik Penggugat;

Berdasarkan perbandingan barang-barang permohonan merek Penggugat dan merek terdaftar Tergugat, maka Jelas antara Merek Terdaftar milik Tergugat dan Permohonan merek milik Penggugat, tidak ada satupun yang memiliki persamaan barang

10. Majelis Hakim yang terhormat, sesuai dengan ketentuan di dalam SEMA 03/2015, maka sudah selayaknyalah Gugatan Pembatalan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena diajukan untuk membatalkan barang yang tidak sejenis;

11. Lagipula, ketentuan dari SEMA 03/2015 telah secara tegas menyatakan bahwa amar putusan GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA tersebut berlaku untuk setiap gugatan pembatalan yang mendalilkan penggunaan Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Merek;

Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya perbandingan jenis barang, apabila ternyata seorang Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa Gugatannya adalah berdasarkan tidak memiliki persamaan barang, maka Gugatan Pembatalan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima tanpa adanya kewajiban memeriksa pokok perkara dari perkara tersebut; dan



12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudilah kiranya agar Majelis Hakim yang Terhormat untuk mempertimbangkan SEMA 03/2015 dalam mengambil putusan di dalam perkara *a quo* dan menyatakan Gugatan Penggugat dari Penggugat tidak dapat diterima.

▪ **GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)**

1. Bahwa baik terhadap merek Tergugat “HAKUBAKU DAN LOGO” sebagaimana telah diuraikan diatas yang dimintakan pembatalannya oleh Penggugat, adalah didasarkan pada alasan terdapatnya “Persamaan pada pokoknya dan atau pada keseluruhannya merek terkenal”;
2. Bahwa namun demikian, setelah membaca dengan seksama seluruh bagian posita gugatan Penggugat yang menurut hemat Tergugat terlalu bertele-tele dan mutar-mutar, tampak sekali bahwa Penggugat sama sekali tidak mampu menguraikan dan membuktikan secara jelas apa yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” pada merek milik Tergugat dengan merek milik Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang- Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu:

“(1) Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada

pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu*
3. Penggugat melakukan Gugatan Pembatalan Merek dengan mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang- Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan alasan Merek “HAKUBAKU DAN LOGO” milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “Hakubaku The Kokumotsu Company” milik penggugat;
 4. Bahwa Indonesia menganut **asas “First to File” yaitu perlindungan merek dengan asaa konsitutional** yaitu pada pendaftaran merek di mana, siapapun yang mendaftar terlebih dahulu, jika permohonan pendaftarannya dikabulkan, maka ia mendapatkan hak atas merek yang

Halaman 32 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



didaftarkan sesuai dengan tanggal penerimaan pendaftaran, sistem ini menegaskan bahwa Tergugat sebagai pendaftar dan pemilik sertifikat merek pertama berhak mendapatkan kepastian hukum yang dianut oleh negara Indonesia;

5. Dalam hal ini Undang-Undang Merek dan Indikasi geografis yang didalilkan oleh Penggugat tidak berdasar, gugatan menjadi cacat karena gugatan tidak memenuhi syarat formil yaitu dasar Gugatan salah dan Penggugat telah membuat klaim yang tidak dapat dibuktikan;
6. Bahwa Dalil Penggugat tentang Persamaan Pada Pokoknya antara kedua merek tersebut tidak dapat dibenarkan, sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat tidak memiliki merek terdaftar "HAKUBAKU" atau "Hakubaku The Kokumotsu Company" di Indonesia, dengan demikian tidak memenuhi untuk dinyatakan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Tergugat, karena Tergugat lah sebagai satu-satunya pemilik merek yang memakai kata "HAKUBAKU" terdaftar di Indonesia di kelas 30;
7. Bahwa Merek "Hakubaku The Kokumotsu Company" Penggugat bukanlah merek terkenal karena tidak mengandung eksklusifitas merek, hal itu dikarenakan merek "HAKUBAKU" diseluruh dunia dimiliki oleh 3 (tiga) pihak yang tidak ada hubungan afiliasi dan juga seluruhnya terdaftar antar lain yaitu:

No.	Merek	Kelas	Pemilik	Status	Nomor Pendaftaran	Negara
1	 Hakubaku	30	PT.Tona Morawa Prima	Terdaftar	IDM00048324 0	Indonesia
2	 Hakubaku Hakubaku	30	Asia Mega Food Manufactures Sdn	Terdaftar	2013060073	Malaysia
3	 Hakubaku The Kokumotsu Company	30	Hakubaku Co., Ltd	sedang proses pengajuan	Belum Terdaftar	Indonesia

8. Tergugat menghimbau agar kiranya Majelis Hakim pertama-tama meminta Penggugat mengadakan survey guna memperoleh kesimpulan yang nyata mengenai dalil keterkenalan merek tersebut di Indonesia.

Halaman 33 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Apabila Penggugat tidak dapat membawa bukti survey tersebut, maka patut diragukan dalil keterkenalan dari merek Penggugat;

9. Bahwa juga Merek "HAKUBAKU" milik Penggugat BELUM DAPAT dikategorikan sebagai merek terkenal diseluruh dunia, karena hanya terdaftar di beberapa negara saja yaitu Amerika Serikat, Singapure dan Thailand dan ketenarannya belum setara Coca-cola, Mc Donald, KFC, Pepsi, Honda dan lain-lain yang telah mendunia;

10. Bahwa untuk membuktikan apakah benar Merek "Hakubaku The Kokumotsu Company" Penggugat merek terkenal atau bukan maka hal tersebut haruslah merujuk pada peraturan-perundangan Merek yaitu penjelasan Pasal 21 huruf b Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk menentukan merek terkenal menyatakan bahwa

"Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan."

"Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara."

"Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar"

11. Bahwa Ketentuan pada point 8 diatas tersebut diatas menunjukkan bahwa keterkenalan suatu merek diukur dengan pengetahuan masyarakat Indonesia, artinya sampai sejauh mana masyarakat Indonesia mengenal merek "Hakubaku The Kokumotsu Company" milik Penggugat dan juga keterkenalan suatu merek haruslah adanya hasil dari Survey Pengadilan Niaga yang bersifat mandiri;
12. Bahwa begitu pula tentang pendaftaran Penggugat di beberapa negara-negara lain, bukanlah sebagai jaminan sebagai merek terkenal karena



pendaftaran di beberapa negara hanyalah merupakan jaminan kepastian hukum perlindungan merek yang bersangkutan dinegara tersebut;

13. Bahwa dalam Gugatannya juga, Penggugat tidak dapat menyampaikan bukti penjualan atau produksi dari Penggugat di Indonesia untuk barang-barang yang dilindungi dalam untuk pemakaian merek HAKUBAKU +LOGO kelas 30 di Indonesia, yang mengakibatkan juga bahwa merek HAKUBAKU +LOGO milik Penggugat tidak terkenal dan bahkan tidak dikenal di Indonesia Bahwa
14. Tergugat juga sudah melakukan promosi besar-besaran baik dalam bentuk selebaran atau penjualan produk mie di Indonesia, kemudian Tergugat juga sudah melakukan promosi melalui website resminya di Indonesia yaitu www.hakubakuindonesia.com yang artinya merek "HAKUBAKU DAN LOGO" Tergugatlah yang terkenal di Indonesia;
15. Bahwa sebaliknya Merek Tergugatlah yang sudah terlebih dahulu terdaftar di berbagai negara dunia yaitu Negara Indonesia, Negara Kamboja, Negara Laos, dan Negara Vietnam. Kepemilikan merek "HAKUBAKU DAN LOGO" milik Tergugat, jauh terlebih dahulu terdaftar sebelum Penggugat melakukan pendaftaran merek "HAKUBAKU" di berbagai negara tersebut;
16. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat membantah bahwa merek Penggugat adalah merek terkenal, melainkan **hanyalah merek biasa yang sudah melintasi sedikit negara**, dengan demikian alasan-alasan Penggugat mendalilkan merek "Hakubaku The Kokumotsu Company" miliknya merupakan merek terkenal, sangat mengada-ada;

Dalam hal ini patutlah diperhatikan asas hukum actori incubit probation dan ketentuan Pasal 163HIR/283 RBG/1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang intinya menyatakan:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri, atau membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".

17. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka atas dalil-dalil Penggugat yang didasarkan pada penilaian subyektif yang tendensius saja tanpa mampu menguraikan dan membuktikan secara jelas dasar keberatan atas pendaftaran merek milik Tergugat yang secara sah telah

Halaman 35 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



terdaftar pada Daftar Umum Merek Ditjen Kekayaan Intelektual telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas; dan

18. Mengingat adanya cacat tersebut diatas, maka jelas Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karena itu pantas untuk dinyatakan tidak sempurna dan diputus *niet on vankelijke verklaart* (N.O)

▪ **GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK**

1. Bahwa Tergugat percaya bahwa Penggugat mengajukan Gugatannya dengan itikad tidak baik untuk mengelabui hukum Indonesia agar tetap dapat secara illegal memperdagangkan barang-barang yang sebenarnya hanya terdaftar atas nama Tergugat.
2. Bahwa sampai dengan jawaban ini diajukan, Tergugat sudah melakukan pelaporan pidana kepada Penyidik atas tindakan arogansi Penggugat yang melakukan distribusi melalui distributornya di Indonesia dengan tidak menghormati pemerintahan Republik Indonesia;
3. Bahwa sampai dengan saat ini juga, walaupun Tergugat sudah melakukan somasi, melakukan pelaporan pidana atas pelanggaran merek dan melakukan gugatan ganti rugi ata pelanggaran merek, namun tergugat tetap tidak mau tahu dan tidak menghormati sama sekali proses hukum yang terjadi terkait pemakaian merek HAKUBAKU + LOGO dengan menjual barang mie di Indonesia dengan didistribusi oleh pihak lain melalui Penggugat sebagai pemilik barang; dan
4. Dengan mengingat adanya cacat dan arogansi tersebut diatas, maka jelas Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang diajukan dengan itikad tidak baik dan sangat pantas untuk ditolak.

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa sebelum Tergugat menanggapi dalil-dalil Penggugat, Tergugat menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawabannya. Bahwa juga mohon apa yang dikemukakan dalam eksepsi dianggap sama dan diulang kembali dalam pokok perkara Semua yang telah Tergugat uraikan di dalam bagian eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban atas pokok perkara dibawah;

Halaman 36 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



▪ **MENGENAI MEREK HAKUBAKU DAN LOGO MILIK TERGUGAT**

1. Bahwa Tergugat adalah pemilik satu-satunya yang terdaftar di Indonesia untuk Merek HAKUBAKU di kelas 30 sebagai berikut;



Dengan data daftar nomor IDM000483240 di kelas 30, terdaftar dalam Daftar Umum Merek sejak tahun 10 Januari 2013 untuk jenis barang berikut ini:

“Mie, bihun, beras, teh, kopi, coklat, wafer, gula, minuman teh, minuman kopi, tepung terigu.”

2. Tergugat telah memperdagangkan barang dengan merek “HAKUBAKU DAN LOGO” secara konsisten di Indonesia untuk waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, Tergugat merupakan pemilik merek yang dengan itikad baik, telah menggunakan merek “HAKUBAKU DAN LOGO” sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang Undang Merek);
3. Bahwa Tergugat sebagai pemilik yang sah dan terbukti satu-satunya Pendaftar Pertama (First to File) di Indonesia dengan merek “HAKUBAKU DAN LOGO” terdaftar No. IDM000387022, dengan tanggal 10 Jan 2013 dan Tanggal pendaftaran 09 Juli 2015 yang berlaku sampai dengan 10 Januari 2023. Dengan telah terbuktinya merek-merek Tergugat telah terlebih dahulu sebagai pendaftar pertama di Indonesia;
4. Tergugat juga telah melakukan publikasi besar-besaran atas merek “HAKUBAKU DAN LOGO” sebagai upaya menggerakkan perekonomian Nasional, memperkenalkan produk nasional dan sebagai eksportir aktif sebagai penyumbang devisa negara Indonesia dalam bentuk publikasi mie lidi yang merupakan makanan khas di Sumatera utara yang diolah menjadi mie gomak atau mie aceh, melalui website www.hakubakuindonesia.com milik Penggugat;
5. Bahwa Tergugat telah memiliki Hak Khusus yang diberikan negara untuk mempergunakan merek ” ” atau “ ” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek disebutkan bahwa:

Halaman 37 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



“Hak Merek adalah hak eksklusif (hak khusus) yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada pihak lain menggunakannya”

6. Bahwa ketentuan pasal tersebut diatas menunjukkan Merek Indonesia tersebut mengandung **Asas Konstitutif (aktif)** yaitu yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Jadi pendaftaran itu menciptakan satu hak atas merek tersebut. Pihak yang telah mendaftarkan mereknya pihak itulah satu-satunya yang berhak atas suatu merek terdaftar. Yang artinya tidak dengan sendirinya menurut hukum memperoleh kedudukan dan perlindungan Hak Eksklusif kepada pemilik yang sudah terdaftar namun kedudukan dan perlindungan dapat diberikan ditegakkan atas doktrin pendaftaran pertama (the First to File Principle), pendaftaran pertama langsung memberikan kekuatan pembuktian bagi pemilik merek sebagai orang yang mempunyai hak penuh atas mereknya yang terdaftar, oleh karena itu apabila konflik atau sengketa untuk menentukan siapa yang lebih dahulu mendaftar, dianggap sebagai pemilik yang mempunyai Prior Right atau hak yang paling utama;
7. Bahwa dengan demikian sistem konstitusi mengandung kepastian hukum, nilai kepastian hukumnya adalah siapa yang dapat membuktikan dirinya sebagai pendaftar pertama di Indonesia, dalam pembuktian tersebut langsung melekat kepastian hukum sebagai pemilik merek yang mempunyai hak utama. Dengan terdaptarnya merek Tergugat dalam Daftar Merek maka terbukti merek Tergugat adalah Pendaftaran Pertama (First to File);
8. Bahwa merek “HAKUBAKU DAN LOGO” milik Tergugat juga terkenal di belahan dunia dan sudah terdaftar di beberapa negara lain selain Indonesia, antara lain sebagai berikut:

**MEREK MEREK TERDAFTAR PT.TONA MORAWA PRIMA (Tergugat)
DIBELAHAN DUNIA (SELAIN INDONESIA)**

No	Merek	Nomor Daftar	Negara	Berlaku sd
1	 Hakubaku	KH/52323/14	Kamboja	31 Januari 2024
2	 Hakubaku	31226	Laos	27 Maret 2027
3	 Hakubaku	40247264000	Vietnam	06 Februari 2027

Halaman 38 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



9. Bahwa juga melalui perusahaan yang mempunyai ikatan afiliasi, yaitu Tuan Tan Bung Tjing selaku Komisaris di PT. Tona Morawa Prima atau Tergugat, juga sebagai pemegang saham di PT. Kilang Mie Gunung telah mendapat Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dari Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang untuk merek Mie Hun Cap HAKUBAKU sebagai bukti bahwa Tergugat adalah Pengusaha yang telah menggerakkan ekonomi Indonesia dan memberdayakan ratusan masyarakat Indonesia dengan melakukan produksi yang besar dan ekspor mie yang dilakukan oleh Tergugat ke berbagai negara sebagai berikut:

No	Jenis Pangan yang diproduksi	No.Surat	Tanggal Terdaftar	berlaku sampai dengan
1	Mie Hun cap HAKUBAKU	P-IRT NO : 206121201031220	17/04/2015	17/04/2020
2	Mie Lidi cap HAKUBAKU	P-IRT NO : 206121201031220	01/10/2013	01/10/2018

10. Bahwa selain itu Tergugat dalam memperoleh Sertifikat Merek "HAKUBAKU DAN LOGO" telah melalui prosedur-prosedur yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga jelas pemilihan dan perolehan merek "HAKUBAKU DAN LOGO" Tergugat telah dilandasi itikad baik dan Tergugat adalah pendaftar dan pemilik pertama di Indonesia atas Merek HAKUBAKU No Pendaftaran IDM000483240 untuk kelas barang 30;

11. Bahwa dari point 8 sampai dengan 10 diatas sangat jelas bahwa Tergugat adalah Pendaftar merek dan pengusaha mie yang memiliki itikad baik dengan jelas-jelas menggerakkan perekonomian dengan melakukan produksi dalam negeri dengan memiliki pabrik kemudian melakukan ekspor mie ke berbagai negara dan telah memiliki ratusan pekerja untuk memasarkan produk-produknya

▪ **TERGUGAT ADALAH PENGUSAHA DENGAN ITIKAD BAIK**

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 2012 dan telah mempekerjakan lebih dari 200 karyawan hingga saat ini dan mendistribusikan barang-barangnya di Indonesia dan diberbagai negara-negara ASEAN yang dibuktikan dengan bukti ekspor mie ke beberapa negara

Halaman 39 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Adapun bidang usaha yang ditekuni oleh Penggugat adalah bidang perdagangan Mie Lidi dan Bihun yang merupakan makanan khas dari Indonesia dan sering diolah menjadi mie gomak atau spaghetti ala sumatera utara;

2. Sebagai pebisnis mie yang sudah memajukan perekonomian Negara Indonesia, penggugat juga telah memiliki berbagai merek yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, khusus untuk kelas 30 dan lebih khususnya adalah mie;
3. Mengingat juga jumlah karyawan dari Penggugat adalah sebanyak lebih dari 200 karyawan dimana jumlah ini belum termasuk seluruh toko mie yang menjual barang Penggugat di Indonesia baik distributor maupun sub distributor, maka jelas ada begitu banyak keluarga yang menggantungkan hidupnya kepada usaha Penggugat;
4. Oleh karena itu, Tergugat meminta keadilan kepada Majelis Hakim di dalam perkara *a quo* untuk mempertimbangkan secara seksama bahwa usaha Tergugat telah memberikan sumbangsih yang besar bagi negara Republik Indonesia. Tergugat memohon agar kiranya Majelis Hakim melihat bahwa dengan usaha Tergugat, telah ada begitu banyak keluarga di Indonesia yang dinafkahi dan melangsungkan hidupnya dengan adanya lapangan pekerjaan pada perusahaan Tergugat. Selain daripada itu, Tergugat telah melakukan ekspor dan membayar pajak sesuai tepat waktu dan dengan demikian telah secara nyata memberikan sumbangsih kepada negara;

▪ **BADAN HUKUM PENGGUGAT ADALAH PERUBAHAN DARI NAMA HAKUBAKUMAI MENJADI HAKUBAKU CO.,LTD**

1. Bahwa untuk menanggapi poin 15 halaman 10 gugatan Penggugat bahwa badan hukum Penggugat disebutkan bahwa nama perusahaan Penggugat yaitu Hakubaku Co.,Ltd;
2. Bahwa berdasarkan penelusuran kami melalui website hakubaku-sau.com menyebutkan bahwa badan hukum sebelum hakubaku co.ltd adalah dahulunya bernama hakubakumai Co.,Ltd, bukan HAKUBAKU MAI;
3. Oleh karena itu, jelas bahwa dari awal berdiri, nama badan hukum Penggugat bukanlah dari kata 'HAKUBAKU, namun Penggugat melakukan perubahan nama hakubakumai Co.,Ltd menjadi Hakubaku Co.,Ltd hanya untuk menguatkan posisinya dalam hal HAKUBAKU seakan akan menjadi

Halaman 40 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



merek terkenal dan badan hukum terkenal, sehingga Merek Tergugat tidak dapat dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan badan Hukum Hakubaku Co.,Ltd yang merupakan perubahan nama dari badan Hukum hakubakumai Co.,Ltd;

4. Bahwa merek Penggugat adalah merek yang memiliki beberapa kata yang terdiri dari kata HAKUBAKU + THE + KOKUMOTSU + COMPANY + LOGO bukan lah merek HAKUBAKU + LOGO, hal itu menegaskan bahwa Penggugat tidak dapat mendalilkan nama Perusahaannya adalah nama merek nya juga dikarenakan adanya perbedaan dan variasi antara merek dan nama perusahaan Penggugat
5. Bahwa Tergugat melalui Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat cukup diberitahukan kepada Menteri; dan
6. Bahwa berdasarkan penelusuran Tergugat dalam data perusahaan di Indonesia melalui website Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq.Ditjen AHU di <https://ahu.go.id/>, Tergugat tidak menemukan adanya nama perseroan, atau perkumpulan dengan nama HAKUBAKU, dari hal itu Tergugat dapat saja melakukan hal yang sama dengan melakukan perubahan nama perusahaan dengan nama yang mengandung unsur "HAKUBAKU", namun Tergugat adalah pengusaha yang memiliki itikad baik dan tidak bermaksud melakukan strategi sama liciknya yang dilakukan oleh Penggugat.

▪ **MEREK Hakubaku The Kokumotsu Company MILIK PENGUGAT BUKAN MEREK TERKENAL**

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil dalil Penggugat yang menyatakan keterkenalan merek "Hakubaku The Kokumotsu Company" milik Penggugat;
2. Merek "Hakubaku The Kokumotsu Company" Penggugat bukanlah merek terkenal karena salah satu syarat keterkenalan merek adalah pemiliknya harus eksklusif dimiliki oleh satu pihak, sedangkan Merek HAKUBAKU milik Penggugat tidak memiliki nilai **eksklusifitas kepemilikan merek**, dikarenakan merek "HAKUBAKU" diseluruh dunia dimiliki oleh 3 (tiga) pihak dan seluruhnya terdaftar antara lain oleh:

Halaman 41 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Merek	Kelas	Pemilik	Status	Nomor Pendaftaran	Negara
1	 Hakubaku	30	PT.Tona Morawa Prima	Terdaftar	IDM000483240	Indonesia
2	 Hakubaku Hakubaku	30	Asia Mega Food Manufactures Sdn	Terdaftar	2013060073	Malaysia
3	 Hakubaku The Kokumotsu Company	30	Hakubaku Co., Ltd	sedang proses pengajuan	Belum Terdaftar	Indonesia

3. Keraguan atas keterkenalan merek “Hakubaku The Kokumotsu Company” milik Penggugat juga dapat dilihat dari klaim mereknya telah terdaftar di berbagai negara di dunia dan juga Penggugat juga menyatakan bahwa dirinya adalah pihak yang pertama kali memiliki dan menggunakan merek “Hakubaku The Kokumotsu Company”. Seluruh klaim ini adalah bohong karena Faktanya adalah adanya tiga pihak lain yang tidak ada hubungannya satu sama lain di seluruh dunia yang memiliki pendaftaran merek HAKUBAKU yang sudah terdaftar;
4. Tergugat menghimbau agar kiranya Majelis Hakim pertama-tama meminta Penggugat mengadakan survey guna memperoleh kesimpulan yang nyata mengenai dalil keterkenalan merek tersebut di Indonesia. Apabila Penggugat tidak dapat membawa bukti survey tersebut, maka patut diragukan dalil keterkenalan dari Penggugat;
5. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim yang Mulia dalam memandang persoalan keterkenalan ini dengan baik karena pada kenyataannya dalil keterkenalan merek “Hakubaku The Kokumotsu Company” milik Penggugat begitu meragukan. Oleh karena itu, perlu diadakan survey untuk membuktikan keterkenalan Merek “Hakubaku The Kokumotsu Company” milik Penggugat;
6. Bahwa Penggugat mendalilkan merek Hakubaku +Logo dan merek logo pada tahun 2005 yang telah tercatat sebagai Hak Cipta di Negara Asalnya Jepang, padahal dalam Hukum Indonesia sudah jelas dibedakan bahwa adanya perbedaan perlindungan Hak Cipta yaitu Undang-undang nomor Nomor 28 Tahun 2014 dan Perlindungan Hak Merek berdasarkan Undang-

Halaman 42 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan tidak dapat dianggap sama karena lingkupnya berbeda;

7. Bahwa Penggugat mendalilkan sudah mendapatkan/memperoleh Serifikat keterkenalan Merek dari Kamar Dagang dan Industri Tokyo, namun perlu Tergugat tegaskan bahwa Kategori merek terkenal di negara lain seharusnya dikeluarkan oleh Pengadilan atau Instansi Pemerintah yang menangani kekayaan Intelektual atau Departemen dan/atau Instansi pemerintah dalam suatu negara yang berkompeten untuk suatu Merek;
8. Bahwa Tergugat juga menghimbau kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk tidak mempertimbangkan dalil-dalil keterkenalan merek Penggugat dikeluarkan oleh kamar dagang dan industri Tokyo, karena di Negara Indonesia yang berdaulat, sudah jelas diatur mengenai kategori merek terkenal dalam Undang Undang nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan juga Jo. Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek;
9. Bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, disebutkan bahwa kriteria penentuan Merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud. Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat;
 - b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek;
 - c. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut;
 - d. jangkauan daerah penggunaan Merek;
 - e. jangka waktu penggunaan Merek;
 - f. intensitas dan promosi Merek,
 - g. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;

Halaman 43 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek;
 - i. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa;
10. Bahwa berdasarkan kriteria merek terkenal yang sudah diatur secara lengkap oleh aturan Republik Indonesia, maka tidak ada dasar hukumnya menyatakan bahwa sertifikat keterkenalan merek dikeluarkan oleh instansi yang tidak berkompeten negara lain memberikan hak atas keterkenalan merek kepada Penggugat, sebagai dasar keterkenalan merek “Hakubaku The Kokumotsu Company + Logo ” milik Penggugat dianggap terkenal di Indonesia;
11. Bahwa apabila bukti sertifikat merek terkenal dari negara lain dipertimbangkan sebagai ukuran merek terkenal di Indonesia, maka hal itu akan menjadi preseden buruk bagi Hukum Merek Indonesia dimana pertimbangan itu akan melangkahi Hukum positif Indonesia tentang ketentuan keterkenalan suatu merek;
12. Bahwa terlebih lagi karena negara Indonesia adalah negara berdaulat, maka haruslah terlebih dulu keterkenalan tersebut ditentukan apakah terkenal di Indonesia, sebagai mana dalam pasal ayat huruf Undang Undang Merek No.20 Tahun 2016 sudah pasti adalah dalam koridor wilayah teritorial Indonesia, yakni merek yang terkenal di Indonesia dan merek yang terdaftar di negara lain tidaklah serta merta merupakan merek terkenal keterkenalan merek di negara lain berbeda dengan kategori merek terkenal di Negara Indonesia, dimana untuk membuktikan apakah benar Merek “HAKUBAKU” Penggugat merek terkenal atau bukan maka hal tersebut haruslah merujuk pada peraturan-perundangan merek yaitu penjelasan Pasal 21 huruf b Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk menentukan merek terkenal menyatakan bahwa

“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.”

“Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa

Halaman 44 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.”

“Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar” keterkenalan merek

13. Bahwa Pengetahuan masyarakat Indonesia lah yang menjadi patokan mengenai sampai sejauh mana mengenal merek “HAKUBAKU” milik Penggugat atau malah sebaliknya milik Tergugat dan juga keterkenalan suatu merek haruslah adanya hasil dari dari Survey Pengadilan Niaga yang bersifat mandiri;
14. Bahwa Merek “Hakubaku The Kokumotsu Company” milik Penggugat sangat jauh kapasitasnya dikategorikan sebagai merek yang sangat terkenal diseluruh dunia, karena hanya terdaftar di beberapa negara saja yaitu Amerika Serikat, Singapore dan Thailand dan ketenarannya belum setara merek terkenal seperti Coca-cola, Mc Donald, KFC, Pepsi, Honda dan lain-lain yang telah mendunia;
15. Bahwa begitu pula tentang pendaftaran Penggugat di beberapa negara-negara lain, bukanlah sebagai jaminan sebagai merek terkenal karena pendaftaran di beberapa negara hanyalah merupakan jaminan kepastian hukum perlindungan merek yang bersangkutan dinegara tersebut;
16. Bahwa sebaliknya Merek Tergugatlah sudah terlebih dahulu terdaftar di berbagai negara dunia yaitu Negara Indonesia, Negara Kamboja, Negara Laos dan Negara Vietnam. Kepemilikan merek “HAKUBAKU DAN LOGO” milik Tergugat, jauh terlebih dahulu terdaftar sebelum Penggugat melakukan pendaftaran merek “Hakubaku The Kokumotsu Company” di 4 negara-negara tersebut;
17. Bahwa Tergugat juga sudah melakukan promosi besar-besaran baik dalam bentuk selebaran atau penjualan produk mie di Indonesia, kemudian Tergugat juga sudah melakukan promosi melalui website resminya di Indonesia yaitu **www.hakubakuindonesia.com** yang artinya merek “HAKUBAKU DAN LOGO” Tergugatlah yang sudah terkenal di Indonesia;
18. Oleh karena itu, Tergugat meminta agar Majelis Hakim untuk memerintahkan Penggugat untuk mengadakan survey membuktikan

Halaman 45 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkenalan mereknya di Indonesia dan juga membawa bukti-bukti yang benar dan tidak direayasa tentang dalil merek terkenalnya; dan

19. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat membantah bahwa merek Penggugat adalah merek Terkenal, melainkan hanyalah merek biasa yang sudah melintasi sedikit negara, dengan demikian alasan-alasan Penggugat mendalilkan merek "HAKUBAKU" miliknya merupakan merek terkenal, sangat mengada-ada.

▪ **MENGENAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat mengenai adanya persamaan pada pokoknya antara merek "HAKUBAKU DAN LOGO" milik Tergugat dengan merek "Hakubaku The Kokumotsu Company" milik Penggugat;
2. Bahwa dasar hukum untuk menyatakan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain yang sudah terkenal sebagai pembeda adalah Pasal 21 ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dalam ayat (a) menjelaskan bahwa suatu merek mempunyai "persamaan pada pokoknya atau keseluruhan adalah "dengan membandingkan merek yang terdaftar terlebih dahulu dengan merek yang terdaftar kemudian;
3. Bahwa perlu digaris bawahi, merek "HAKUBAKU DAN LOGO" milik Tergugat Nomor: IDM000483240 kelas 30 yang tercatat dalam Daftar Umum Merek sejak tanggal 10 Januari 2013 dan terdaftar 09 Juli 2015 sedangkan merek Hakubaku The Kokumotsu Company kelas 30 di Indonesia milik Penggugat belum ada terdaftar;
4. Bahwa Pasal 21 ayat (1) huruf b) dan (c) Undang- Undang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu
5. Faktanya bahwa merek "Hakubaku The Kokumotsu Company" milik Penggugat tidak memenuhi unsur sebagai merek terkenal dan bahkan sama

Halaman 46 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak dikenal oleh masyarakat Indonesia, dengan demikian tidak tepat dalil Penggugat mengenai persamaan pada pokoknya dikarenakan merek “Hakubaku The Kokumotsu Company” tidak terkenal dan tidak layak dijadikan sebagai pembanding dalam menentukan persamaan pada pokoknya dengan merek “HAKUBAKU DAN LOGO” milik Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, sudah seharusnya dalil gugatan Penggugat mengenai persamaan pada pokoknya ditolak oleh Majelis Hakim

▪ TENTANG ITIKAD BAIK

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek “HAKUBAKU DAN LOGO”;
2. Bahwa telah menjadi fakta hukum, Tergugat adalah pendaftar dan pemilik merek yang beritikad baik, dan telah berdasarkan asas “first to file” jo. Pasal Undang- Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Tergugat adalah pemilik dan pemegang sah atas merek “HAKUBAKU DAN LOGO” dengan nomor daftar IDM000483240 di kelas 30, yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek sejak tanggal 10 Januari 2013 pada Kementerian Hukum dan Hak Asisi Manusia Cq. Direktort Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 Jo. pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah Jis. Pasal 16 dan 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek adalah “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun semenjak penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang, sehingga Tergugat secara jelas memiliki Hak eksklusif dan perlindungan hukum oleh negara untuk jenis barang sesuai dengan permohonan pendaftarannya atas merek “HAKUBAKU DAN LOGO” dengan nomor daftar nomor IDM000483240 di kelas 30, yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek sejak tanggal 10 Januari 2013 yang berlaku sampai dengan 10 Januari 2023;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, Turut Tergugat juga sebagai Instansi Pemerintah khusus Merek yang telah mengenal suatu merek terkenal, melalui data Internal Merek Turut tergugat,

Halaman 47 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan Pengetahuan Umum masyarakat dan data-data yang sangat gampang dicari dalam dunia Internet dengan melakukan filtrasi atas penerimaan merek Tergugat menjadi merek terdaftar, dikarenakan merek Tergugat bukanlah merek terkenal;

5. Bahwa Tergugat telah melalui prosedur pendaftaran sebagaimana ditentukan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan saat ini merek "HAKUBAKU DAN LOGO" terdaftar sebagai sebagaimana diuraikan diatas, sehingga dengan kata lain merek milik Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan ketentuan dalam Bab III dan Bab IV UU Merek No.20 tahun 2016;
6. Bahwa juga Tergugat mendaftarkan dan menggunakan mereknya tersebut adalah dengan itikad baik terbukti dengan diajukannya pendaftaran merek tersebut ke kantor Turut Tergugat dan memenuhi segala prosedur yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Bahwa justru sebaliknya, Penggugat tanpa seijin Tergugat telah mendaftarkan merek "Hakubaku The Kokumotsu Company" dengan nomor permohonan D002015045641 kelas 30 tanggal 19 Oktober 2015, sehingga Penggugat jelas telah dengan itikad tidak baik mendaftarkan merek yang sama secara keseluruhan tanpa seijin Tergugat sebagai pemilik dan pemegang hak sah di Indonesia;
8. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* , juga terlihat Bahwa menjadi hak Tergugat untuk mendaftarkan merek "HAKUBAKU DAN LOGO" yang mana penilaian persamaan pada pokoknya atau tidak menjadi kewenangan dari Turut Tergugat. Apabila Tergugat memenuhi syarat dan belum ada merek "HAKUBAKU DAN LOGO" yang terdaftar di Indonesia besar kemungkinan Tergugat akan memperoleh Sertifikat Merek "HAKUBAKU DAN LOGO". Bahwa atas dasar tersebut, terbukti juga Tergugat dengan itikad baik melewati prosedur pendaftaran merek sehingga Tergugat telah memperoleh Sertifikat Merek "HAKUBAKU DAN LOGO" nomor terdaftar IDM000483240 dan juga telah terdaftar di negara lain yaitu di Kamboja, Vietnam dan Laos; dan

Halaman 48 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan penemuan bukti-bukti barang jualan illegal Penggugat, maka jelas bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik karena Penggugat masih memperdagangkan barang-barang illegal merek “Hakubaku The Kokumotsu Company” tersebut di Indonesia sampai dengan jawaban ini diajukan oleh Tergugat, seharusnya apabila memang Penggugat memang beritikad baik dalam mengajukan Gugatan ini, maka Penggugat seharusnya menghormati hukum Indonesia dan menunggu hingga selesainya proses yang berjalan di Pengadilan Niaga dalam perkara *a quo*. Namun demikian, memang Penggugat mengajukan gugatannya adalah strategi dan niat licik Penggugat yang memanfaatkan celah hukum agar bisa langsung menjual barang-barangnya tanpa perlu meminta ijin kepada Tergugat selaku pemilik yang sah.

▪ **MENGENAI TERGUGAT ADALAH YANG BERITIKAD BAIK DI INDONESIA dan MEMPUNYAI HAK TUNGGAL/KHUSUS UNTUK MEMAKAI MEREK HAKUBAKU DAN LOGO DI INDONESIA**

1. Bahwa Tergugat menolak tegas dali-dalil Penggugat yang bertindak seakan-akan berhak memasarkan produk-produk kelas 30 dengan logo “Hakubaku The Kokumotsu Company” yang beritikad baik di Indonesia dan mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut juga di Indonesia;
2. Bahwa Hak eksklusif atas Merek “HAKUBAKU DAN LOGO” No. IDM000483240 yang tercatat dalam Daftar Umum Merek tanggal 10 Januari 2013 diperoleh oleh Tergugat atas dasar itikad baik, juga telah di fasilitasi oleh Turut Tergugat dengan menolak pendaftaran merek “Hakubaku The Kokumotsu Company” yang diajukan Penggugat karena dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “HAKUBAKU DAN LOGO” milik Tergugat. Untuk itu sudah seharusnya Majelis Hakim mempunyai pemikiran yang sama dengan Turut Tergugat selaku Instansi yang ditunjuk oleh Undang-undang melindungi Warga Negara Indonesia di bidang Kekayaan Intelektual;

Bahwa juga sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah memberikan ijin kepada pihak Penggugat untuk menggunakan merek “HAKUBAKU DAN LOGO”. Untuk itu seharusnya Petitum Gugatan Penggugat yang meminta dinyatakan sebagai Pendaftar merek “Hakubaku The Kokumotsu Company” yang beritikad baik di Indonesia dan mempunyai hak

Halaman 49 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

MAKA berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas baik dalam eksepsi maupun Pokok Perkara, dengan ini Tergugat mohon agar Majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menjatuhkan putusan dalam mana dinyatakan:

- **MENERIMA** eksepsi Tergugat

atau

- **MENOLAK** gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Atau apabila Majelis berpendapat lain, tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak **Turut Tergugat** telah mengajukan jawaban tertanggal 4 September 2019 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Legal Standing Kuasa Penggugat dalam Mengajukan Gugatan Tidak Sah.

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui kuasanya yakni para Advokat dan Penasehat Hukum dari kantor General Patent International/Ludiyanto & Associates. Surat kuasa Penggugat ditandatangani oleh Tuan Shigetoshi Nagasawa selaku Presiden atau perwakilan Direktur berdasarkan Anggaran Dasar HAKUBAKU CO. LTD.
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan alamat Penggugat berdasarkan Anggaran Dasar HAKUBAKU CO. LTD adalah di Masuho-cho, Minamikoma-gun Yamanashi-ken, Jepang.
3. Bahwa dalam gugatan, surat kuasa Penggugat beralamat di 1351 Saishoji, Fujikama-cho, Minamikoma-gun, Yamanashi-ken, 400-0598, hal ini sebagaimana dalil Penggugat pada gugatan halaman 1.
4. Bahwa meskipun Penggugat menyatakan kedua alamat tersebut adalah alamat dari Penggugat, namun jika kita liat pada Anggaran Dasar dan surat kuasa yang dijadikan alas hak maka Penggugat tidaklah mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan.

Halaman 50 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



5. Bahwa dengan demikian Penggugat telah terbukti tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan karena alamat di surat kuasa dan Anggaran Dasar HAKUBAKU CO LTD ternyata berbeda.
6. Bahwa berdasarkan dengan penjelasan diatas maka sudah jelas gugatan Penggugat tidak sah didepan hukum karena diajukan tanpa ada surat kuasa. Oleh karena itu Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Turut Tergugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat Prematur

1. Bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 14 Juni 2019 dengan nomor perkara 35/pdt.sus-merek/2019/PN Niaga Jkt Pst.
2. Bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan dengan nomor perkara 35/pdt.sus-merek/2019/PN Niaga Jkt Pst, pada tanggal 14 Juni 2018 Penggugat mengajukan gugatan dengan nomor perkara 24/pdt.sus-merek/2018/Pn Niaga Jkt Pst dan perkara nomor 58/pdt.sus-merek/2018/PN Niaga Jkt Pst dengan objek sengketa yang sama dengan perkara a quo.
3. Bahwa dalam persidangan perkara nomor 24/pdt.sus-merek/2018/PN Niaga Jkt Pst dan perkara nomor 58/pdt.sus-merek/2018/Pn Niaga Jkt Pst terdapat fakta adanya gugatan lain yakni perkara nomor 08/pdt.sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt Pst., Gugatan perkara nomor 08/pdt.sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt Pst diajukan oleh PT. Tona Morawa Prima (Tergugat dalam perkara 58/pdt.sus-merek/2018/PN Niaga Jkt Pst) melawan Hakubaku Co. Ltd (Penggugat dalam perkara a quo).
4. Bahwa bukti adanya gugatan lain selain gugatan pembatalan merek dalam perkara a quo, dapat terlihat di laman http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list_perkara, dimana pada laman tersebut tercantum adanya gugatan dalam perkara dibidang Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor perkara 08/pdt.sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt Pst, dimana gugatan tersebut diajukan pada tanggal 26 Februari 2018, jauh daripada gugatan Perkara nomor 35/pdt.sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt Pst yang diajukan pada tanggal 14 Juni 2019.
5. Bahwa status dari gugatan perkara nomor 08/pdt.sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt Pst berdasarkan informasi dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat ini adalah dalam proses Kasasi

Halaman 51 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 16 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Niaga Jkt Pst Jo nomor 08/pdt.sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt Pst.

6. Bahwa dengan demikian sudah terbukti adanya gugatan lain selain perkara nomor 35/pdt.sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt Pst yang sudah terlebih dahulu terdaftar dalam register perkara Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni perkara nomor 08/pdt.sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt Pst. Dengan demikian untuk kepastian hukum sudah sepatutnya perkara nomor 35/pdt.sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt Pst dapatlah dinyatakan tidak dapat diterima karena prematur, dimana ada gugatan yang saling berkaitan yang terdaftar lebih dahulu.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar Merek Hakubaku + logo atas nama PT. TONA MORAWA PRIMA dengan nomor IDM 000483240 terdaftar tanggal 09 Juli 2015 kelas 30, untuk jenis barang : Mie, bihun, beras, teh, kopi, coklat, wafer, gula, minuman teh, minuman kopi, tepung terigu.
2. Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
3. Bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.
4. Bahwa dengan demikian pemilik merek mempunyai hak untuk menggunakan merek tersebut untuk jangka waktu tertentu, baik itu digunakan sendiri ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Oleh Karena itu dengan terdaftarnya merek Hakubaku + logo atas Tergugat maka sudah selayaknya Penggugat menghormati hak eksklusif yang telah diberikan oleh negara kepada Tergugat.

Tentang Merek Terkenal

5. Bahwa penggugat mendalilkan bahwa Merek Hakubaku The Kokumotsu Company milik Penggugat adalah merek terkenal.

Halaman 52 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo Permenkumham No. 05 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permenkumham No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang menyatakan Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.
7. Berdasarkan penjelasan di atas maka perlu dilihat keterkenalan merek Hakubaku The Kokumotsu Company milik Penggugat selain terdaftar di beberapa negara, perlu dilihat pula apakah Merek Hakubaku The Kokumotsu Company milik Penggugat sudah diketahui secara umum oleh masyarakat khususnya masyarakat Indonesia, apakah merek Hakubaku The Kokumotsu Company milik Penggugat telah di promosikan secara terus menerus dan besar-besaran. Perlu Turut Tergugat sampaikan suatu merek yang terdaftar di negara yang bukan negara Republik Indonesia dan pemiliknya berasal dari luar negara Republik Indonesia tidaklah serta merta menjadi merek terkenal di Indonesia.
8. Bahwa dalam persidangan perkara nomor 24/pdt.sus-merek/2018/pn niaga jkt pst dan persidangan perkara nomor 58/pdt.sus-merek/2018/pn niaga jkt pst terbukti merek Tergugat telah terdaftar di beberapa negara, yakni di Kamboja, Laos, dan Vietnam. Dengan demikian sudah jelas merek Tergugat tidak hanya terdaftar di Indonesia saja namun sudah terdaftar di beberapa negara. Oleh karena itu merek Penggugat tidaklah dapat dikatakan sebagai merek terkenal, karena ternyata di beberapa negara juga terdaftar merek Hakubaku atas nama Tergugat.
9. Bahwa jika kita perhatikan dari gugatan Penggugat, Penggugat tidak spesifik menjelaskan unsur-unsur mana yang dapat dijadikan acuan merek Penggugat dapat dinyatakan sebagai merek terkenal. Dengan demikian

Halaman 53 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



dapat terlihat dalil Penggugat adalah semata-mata untuk mengecoh majelis hakim saja. Terlebih lagi dalil Penggugat angka 4 yang menyatakan *Penggugat memperoleh sertifikat keterkenalan merek dengan nomor 4059, 4060 dan 4061 pada tahun 2016 yang diterbitkan oleh Kamar Dagang dan Industri Tokyo yang intinya menyatakan merek Hakubaku the kokumotsu company dan logo milik penggugat adalah merek terkenal*. Perlu Turut Tergugat sampaikan bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada. Keterkenalan suatu merek tidaklah hanya dibuktikan melalui surat yang dikeluarkan oleh *Kamar Dagang dan Industri* satu negara saja. Dengan demikian sudah terlihat jelas adanya niatan Penggugat untuk mengecoh Majelis Hakim dalam perkara aquo.

10. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat mengenai keterkenalan merek Penggugat haruslah ditolak, oleh karena itu Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dalil Penggugat mengenai merek terkenal.

Tentang Persamaan Pada Pokoknya

11. Bahwa Penggugat mendalilkan merek Hakubaku + logo milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat.
12. Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan merek Hakubaku + logo milik Tergugat diajukan pada saat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek masih berlaku. Sehingga dengan demikian aturan yang dijadikan dasar dalam memutus merek Hakubaku + logo adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan bukanlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
13. Bahwa terkait persamaan pada pokoknya sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat adalah dalil yang mengada-ada. Perlu Turut Tergugat sampaikan dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran Merek Hakubaku + logo milik Tergugat, pertimbangan apakah merek Hakubaku + logo milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar ataupun dengan merek terkenal juga menjadi pertimbangan.
14. Bahwa perlu dilihat dengan seksama saat merek Hakubaku + logo milik Tergugat diajukan permohonan pendaftarannya, apakah merek Penggugat sudah terdaftar di Indonesia. Perlu Turut Tergugat garis bawahi prinsip dalam pendaftaran merek adalah first to file, dimana merek yang terdaftar

Halaman 54 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



lebih dahulu maka merek tersebut yang mempunyai hak eksklusif untuk digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

15. Bahwa saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek Hakubaku + logo tidaklah ada merek yang sama dengan merek Hakubaku + logo milik Tergugat dan sudah selayaknya merek Hakubaku + logo milik Tergugat didaftar. Sehingga tidak beralasan bahwa Merek Hakubaku + logo yang telah terdaftar didalam Daftar Umum Merek dikatakan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai Persamaan pada pokoknya antara merek Tergugat dan merek Penggugat haruslah ditolak, sudah semestinya Penggugat menghormati hak eksklusif yang dimiliki oleh Tergugat.
16. Bahwa terkait dengan persamaan dengan nama badan hukum milik Penggugat, perlu di lihat apakah nama badan hukum Penggugat telah terdaftar di Indonesia. Jika belum maka dasar dari Penggugat tidaklah jelas, karena badan hukum di wilayah Republik Indonesia berbeda dengan negara lainnya. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai persamaan antara merek Hakubaku + logo milik Tergugat dengan nama Badan Hukum Penggugat dapatlah dikesampingkan atau ditolak.
17. Bahwa dengan demikian sudah jelas yang memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek Hakubaku adalah Tergugat, mengingat merek Hakubaku + Logo milik Tergugat telah terdaftar di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena sudah selayaknya dalil Penggugat mengenai persamaan pada pokoknya antara merek Penggugat dan Tergugat dapat ditolak.

Tentang Itikad Tidak Baik

18. Bahwa tentang niat untuk membonceng/Itikad tidak baik yang di dalilkan oleh Penggugat untuk perkara ini tidaklah relevan, karena merek Hakubaku + logo milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan Formalitas, Pemeriksaan Substantif, dan Pengumuman sebagaimana telah diatur dalam ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (permohonan dan pemeriksaan Merek Hakubaku + logo milik Tergugat diajukan pada saat UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, masih berlaku) .
19. Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran Merek Hakubaku + logo milik Tergugat, pertimbangan ada

Halaman 55 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



tidaknya niat untuk membonceng/itikad tidak baik pemohon juga menjadi pertimbangan, dengan demikian pendaftaran Merek Hakubaku + logo milik Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang merek.

20. Sehingga tidak beralasan bahwa Merek Hakubaku + logo milik Tergugat yang telah terdaftar didalam Daftar Umum Merek dikatakan didaftar dengan itikad tidak baik.
21. Bahwa tentang dalil itikad tidak baik dari Penggugat haruslah ditolak, karena dengan terdaptarnya Merek Hakubaku + logo milik Tergugat, maka Merek Hakubaku + logo milik Tergugat telah memenuhi unsur sebagai daya pembeda sehingga dikualifikasikan sebagaimana pemilik merek yang beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 UU no. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
22. Karena dalil Itikad Tidak Baik dari Penggugat tidak terbukti maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dapatlah dinyatakan ditolak.
23. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara Tegas.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan hormat bersama ini Turut Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Turut Tergugat;
2. Menyatakan Legal Standing Kuasa Penggugat dalam Mengajukan Gugatan Tidak Sah;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Prematur;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

7. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
8. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 11 September 2019;

Halaman 56 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1a sampai dengan P-62 berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. P-1a : Salinan Resmi Anggaran Dasar dari HAKUBAKU CO. LTD. (*Articles of Association of HAKUBAKU CO. LTD.*) yang telah di Notarisasi dan di Legalisasi Kedutaan Besar Negara Republik Indonesia di Negara Jepang;
2. P-1b : Terjemahan Resmi dari Salinan Resmi Anggaran Dasar dari HAKUBAKU CO. LTD. (*Articles of Association of HAKUBAKU CO. LTD.*) yang telah di Notarisasi dan di Legalisasi Kedutaan Besar Negara Republik Indonesia di Negara Jepang;
3. P-2a : Salinan Resmi Berita Acara Rapat Dewan Direksi dari HAKUBAKU CO. LTD. (*Mintues of meeting of Board of Directors of HAKUBAKU CO. LTD.*) yang telah di Notarisasi dan di Legalisasi Kedutaan Besar Negara Republik Indonesia di Negara Jepang;
4. P-2b : Terjemahan Resmi dari Salinan Resmi Berita Acara Rapat Dewan Direksi dari HAKUBAKU CO. LTD. (*Mintues of meeting of Board of Directors of HAKUBAKU CO. LTD.*) yang telah di Notarisasi dan di Legalisasi Kedutaan Besar Negara Republik Indonesia di Negara Jepang;
5. P-3a : Salinan Resmi Sertifikat Catatan Registri Lengkap dari HAKUBAKU CO. LTD. (*Certificate of Full Registry Records of HAKUBAKU CO. LTD.*) yang telah di Notarisasi dan di Legalisasi Kedutaan Besar Negara Republik Indonesia di Negara Jepang;
6. P-3b : Terjemahan Resmi dari Salinan Resmi Sertifikat Catatan Registri Lengkap dari HAKUBAKU CO. LTD. (*Certificate of Full Registry Records of HAKUBAKU CO. LTD.*) yang telah di Notarisasi dan di Legalisasi Kedutaan Besar Negara Republik Indonesia di Negara Jepang;
7. P-4 : Sertifikat Pendaftaran Merek Dagang HAKUBAKU THE KOKUMOTSU COMPANY (versi Inggris) No. Registrasi

Halaman 57 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000585365 Kelas 31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. sejak 12 Juni 2017 di Negara Indonesia;

8. P-5 : Salinan Resmi Permohonan Pendaftaran Merek Dagang HAKUBAKU THE KOKUMOTSU COMPANY Agenda No. D002015045641 Kelas 30 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. tanggal penerimaan 19 Oktober 2015;
9. P-6 : Permohonan Pendaftaran Merek Dagang THE KOKUMOTSU COMPANY & HURUF JEPANG & GAMBAR Agenda No. D002018056275 Kelas 30 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. tanggal penerimaan 1 November 2018;
10. P-7a : Sertifikat Pendaftaran Merek Dagang HAKUBAKU THE KOKUMOTSU COMPANY (versi jepang) No. Registrasi 4999907 Kelas 29, 30 & 31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. sejak 2 November 2006 di Negara Jepang;
11. P-7b : Terjemahan Resmi dari Sertifikat Pendaftaran Merek Dagang HAKUBAKU THE KOKUMOTSU COMPANY (versi jepang) No. Registrasi 4999907 Kelas 29, 30 & 31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. sejak 2 November 2006 di Negara Jepang;
12. P-8a : Sertifikat Pendaftaran Merek Dagang HAKUBAKU THE KOKUMOTSU COMPANY (versi Inggris) No. Registrasi 5541247 Kelas 29, 30 & 31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. sejak 7 Desember 2012 di Negara Jepang;
13. P-8b : Terjemahan Resmi dari Sertifikat Pendaftaran Merek Dagang HAKUBAKU THE KOKUMOTSU COMPANY (versi Inggris) No. Registrasi 5541247 Kelas 29, 30 & 31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. sejak 7 Desember 2012 di Negara Jepang;
14. P-9a : Sertifikat Pendaftaran Merek Dagang HAKUBAKU THE KOKUMOTSU COMPANY (versi Inggris) No. Registrasi 171121449 Kelas 30 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. sejak 16 Oktober 2015 di Negara Thailand;
15. P-9b : Terjemahan Tersumpah dari Sertifikat Pendaftaran Merek Dagang HAKUBAKU THE KOKUMOTSU COMPANY (versi Inggris) No. Registrasi 171121449 Kelas 30 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. sejak 16 Oktober 2015 di Negara Thailand

Halaman 58 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. P-10a : Sertifikat Pendaftaran Merek Dagang HAKUBAKU THE KOKUMOTSU COMPANY (versi Inggris) No. Registrasi 171121181 Kelas 31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. sejak 16 Oktober 2015 di Negara Thailand;
17. P-10b : Terjemahan Tersumpah dari Sertifikat Pendaftaran Merek Dagang HAKUBAKU THE KOKUMOTSU COMPANY (versi Inggris) No. Registrasi 171121181 Kelas 31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. sejak 16 Oktober 2015 di Negara Thailand;
18. P-11a : Sertifikat Pendaftaran Merek Dagang HAKUBAKU THE KOKUMOTSU COMPANY (versi Inggris) No. Registrasi 4985731 Kelas 29, 30 & 31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. sejak 28 Juni 2016 di Negara Amerika Serikat;
19. P-11b : Terjemahan Tersumpah Sertifikat Pendaftaran Merek Dagang HAKUBAKU THE KOKUMOTSU COMPANY (versi Inggris) No. Registrasi 4985731 Kelas 29, 30 & 31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. sejak 28 Juni 2016 di Negara Amerika Serikat;
20. P-12a : Sertifikat Pendaftaran Merek Dagang HAKUBAKU THE KOKUMOTSU COMPANY (versi Inggris) No. Registrasi 40201522444Y Kelas 30 & 31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. sejak 14 September 2017 di Negara Singapura;
21. P-12b : Terjemahan Resmi dari Sertifikat Pendaftaran Merek Dagang HAKUBAKU THE KOKUMOTSU COMPANY (versi Inggris) No. Registrasi 40201522444Y Kelas 30 & 31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. sejak 14 September 2017 di Negara Singapura;
22. P-13a : Sertifikat Pendaftaran Merek Dagang HB AUSTRALIA HAKUBAKU No. Registrasi 734060 Kelas 30 & 32 atas nama HAKUBAKU AUSTRALIA PTY. LTD. sejak 23 Januari 1998 di Negara Australia;
23. P-13b : Terjemahan Tersumpah dari Sertifikat Pendaftaran Merek Dagang HB AUSTRALIA HAKUBAKU No. Registrasi 734060 Kelas 30 & 32 atas nama HAKUBAKU AUSTRALIA PTY. LTD. sejak 23 Januari 1998 di Negara Australia;
24. P-14a : Sertifikat Pendaftaran WIPO Internasional atas Merek Dagang HAKUBAKU THE KOKUMOTSU COMPANY (versi Inggris) No.

Halaman 59 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registrasi 1182513 Kelas 29, 30 & 31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. sejak 1 Maret 2013 untuk Negara-Negara Australia, Cina dan Amerika Serikat;

25. P-14b : Terjemahan Tersumpah dari Sertifikat Pendaftaran WIPO Internasional atas Merek Dagang HAKUBAKU THE KOKUMOTSU COMPANY (versi Inggris) No. Registrasi 1182513 Kelas 29, 30 & 31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. sejak 1 Maret 2013 untuk Negara-Negara Australia, Cina dan Amerika Serikat;
26. P-15a : Sertifikat Pendaftaran WIPO Internasional atas Merek Dagang HAKUBAKU THE KOKUMOTSU COMPANY (versi Jepang) No. Registrasi 1261243 Kelas 30 & 31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. sejak 5 Maret 2015 untuk Negara-Negara Cina;
27. P-15b : Terjemahan Tersumpah dari Sertifikat Pendaftaran WIPO Internasional atas Merek Dagang HAKUBAKU THE KOKUMOTSU COMPANY (versi Jepang) No. Registrasi 1261243 Kelas 30 & 31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. sejak 5 Maret 2015 untuk Negara-Negara Cina;
28. P-16a : Sertifikat Tokyo Chamber of Commerce and Industry No. 4059 atas Merek Dagang LOGO HAKUBAKU atas nama HAKUBAKU CO. LTD. sejak 20 Desember 2016;
29. P-16b : Terjemahan Resmi dari Sertifikat Tokyo Chamber of Commerce and Industry No. 4059 atas Merek Dagang LOGO HAKUBAKU atas nama HAKUBAKU CO. LTD. sejak 20 Desember 2016;
30. P-17a : Sertifikat Tokyo Chamber of Commerce and Industry No. 4060 atas Merek Dagang LOGO HAKUBAKU atas nama HAKUBAKU CO. LTD. sejak 20 Desember 2016;
31. P-17b : Terjemahan Resmi dari Sertifikat Tokyo Chamber of Commerce and Industry No. 4060 atas Merek Dagang LOGO HAKUBAKU atas nama HAKUBAKU CO. LTD. sejak 20 Desember 2016;
32. P-18a : Sertifikat Tokyo Chamber of Commerce and Industry No. 4061 atas Merek Dagang HAKUBAKU THE KOKUMOTSU COMPANY atas nama HAKUBAKU CO. LTD. sejak 20 Desember 2016;

Halaman 60 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. P-18b : Terjemahan Resmi dari Sertifikat Tokyo Chamber of Commerce and Industry No. 4061 atas Merek Dagang HAKUBAKU THE KOKUMOTSU COMPANY atas nama HAKUBAKU CO. LTD. sejak 20 Desember 2016;
34. P-19a : Salinan Resmi Anggaran Dasar dari HAKUBAKU AUSTRALIA PTY. LTD. (*Articles of Association of HAKUBAKU AUSTRALIA PTY. LTD.*) yang telah di Notarisasi dan di Legalisasi Kedutaan Besar Negara Republik Indonesia di Negara Jepang;
35. P-19b : Terjemahan Tersumpah dari Salinan Resmi Anggaran Dasar dari HAKUBAKU AUSTRALIA PTY. LTD. (*Articles of Association of HAKUBAKU AUSTRALIA PTY. LTD.*) yang telah di Notarisasi dan di Legalisasi Kedutaan Besar Negara Republik Indonesia di Negara Jepang;
36. P-20a : Salinan Resmi Kutipan Data Perusahaan Terbaru dari HAKUBAKU AUSTRALIA PTY. LTD. (*Current Company Extract of HAKUBAKU AUSTRALIA PTY. LTD.*) yang telah di Notarisasi dan di Legalisasi Kedutaan Besar Negara Republik Indonesia di Negara Jepang;
37. P-20b : Terjemahan Tersumpah dari Salinan Resmi Kutipan Data Perusahaan Terbaru dari HAKUBAKU AUSTRALIA PTY. LTD. (*Current Company Extract of HAKUBAKU AUSTRALIA PTY. LTD.*) yang telah di Notarisasi dan di Legalisasi Kedutaan Besar Negara Republik Indonesia di Negara Jepang;
38. P-21 : Contoh produk Mie dengan Merek Dagang HAKUBAKU THE KOKUMOTSU COMPANY atas nama HAKUBAKU CO. LTD. yang telah beredar di beberapa Negara dengan sertifikasi organik dan halal;
39. P-22 : Artikel Koran NHP NEWSROOM edisi 24, September 1998 Halaman 1;
40. P-23 : Artikel Majalah BLISS VICTORIA edisi 28, Musim Gugur 2004 Halaman 7;
41. P-24 : Artikel Majalah BLISS VICTORIA edisi 30, Musim Semi-Musim Panas 2004 Halaman 13;

Halaman 61 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. P-25 : Artikel Majalah AUSTRALIAN TABLE edisi Agustus 2004 Halaman 46;
43. P-26 : Artikel Majalah AUSTRALIAN TABLE edisi November 2004 Halaman 118-120;
44. P-27 : Artikel Majalah AUSTRALIAN GOOD TASTE edisi Januari 2009 Halaman 122;
45. P-28 : Brosur GREAT VALUE edisi Senin, 14 September 2009 Halaman 4;
46. P-29 : Artikel Majalah VOGUE ENTERTAINING + TRAVEL edisi Oktober/November 2009 Halaman 126;
47. P-30 : Artikel Majalah HEALTHSMART edisi 16, Oktober/November 2009 Halaman 82;
48. P-31 : Artikel Majalah DONNA HAY edisi 51, Juni/Juli 2010 Halaman 123;
49. P-32 : Artikel Majalah HEALTHY FOOD edisi 68, November 2010 Halaman 69;
50. P-33 : Artikel Buku Resep WANBAO edisi No. 7 17 Januari 2011 Halaman 9-10 dan Halaman 13-14;
51. P-34 : Artikel Majalah MASTERCHEF MAGAZINE edisi 16, September 2011 Halaman 91;
52. P-35 : Artikel Majalah SUPER FOOD IDEAS edisi 129, September 2011 Halaman 39 & 41;
53. P-36 : Artikel Mingguan SINGTAO edisi 26 November 2011 Halaman 7;
54. P-37 : Artikel Majalah ABC DELICIOUS. edisi 118, Agustus 2012 Halaman 117 & 152;
55. P-38 : Artikel Majalah ABC DELICIOUS. edisi 123, Februari 2013 Halaman 153;
56. P-39 : Artikel Majalah DONNA HAY CELEBRATE MAGAZINE edisi 72, Desember 2014 Halaman 187;
57. P-40 : Artikel Majalah DELICIOUS edisi 154, November 2015 Halaman 63;

Halaman 62 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. P-41 : Artikel Buletin RECIPE+ edisi 123, Oktober 2016 Halaman 35, 76 & 77;
59. P-42 : Sertifikat Eksportir produk Organik dan Biodinamik No. 21183 tanggal 1 Oktober 2010 dari Departemen Agrikultur Pemerintah Australia yang diekspor oleh HAKUBAKU AUSTRALIA PTY. LTD. di Australia kepada NATRAD FOOD PTE. LTD. di Singapura;
60. P-43 : Sertifikat Eksportir produk Organik No. 010164 tanggal 10 November 2010 yang diekspor oleh HAKUBAKU AUSTRALIA PTY. LTD. di Australia kepada KAITAK BV. di Belanda;
61. P-44 : Sertifikat Eksportir produk Organik dan Biodinamik No. ACOOC11959 tanggal 28 April 2017 dari Departemen Agrikultur Pemerintah Australia yang diekspor oleh HAKUBAKU AUSTRALIA PTY. LTD. di Australia kepada TL UNITY SDN. BHD. di Malaysia;
62. P-45 : Sertifikat Eksportir produk Organik dan Biodinamik No. ACOOC13570 tanggal 22 Agustus 2017 dari Departemen Agrikultur Pemerintah Australia yang diekspor oleh HAKUBAKU AUSTRALIA PTY. LTD. di Australia kepada JFC INTERNATIONAL INC. di Amerika Serikat;
63. P-46 : Faktur (*Invoice*) No. OS638 tanggal 30 September 2010 tentang pembelian produk dengan Merek Dagang HAKUBAKU dan LOGO HAKUBAKU atas nama Penggugat kepada konsumen ORIENTAL MERCHANT PTY. LTD. di Australia;
64. P-47 : Faktur (*Invoice*) No. OS640 tanggal 10 November 2010 tentang pembelian produk dengan Merek Dagang HAKUBAKU dan LOGO HAKUBAKU atas nama Penggugat kepada konsumen ORIENTAL MERCHANT PTY. LTD. di Australia;
65. P-48 : Faktur (*Invoice*) No. OS876 tanggal 28 April 2017 tentang pembelian produk dengan Merek Dagang HAKUBAKU dan LOGO HAKUBAKU atas nama Penggugat kepada konsumen ORIENTAL MERCHANT PTY. LTD. di Australia;
66. P-49 : Faktur (*Invoice*) No. 2152 tanggal 28 Agustus 2017 tentang pembelian produk dengan Merek Dagang HAKUBAKU dan LOGO HAKUBAKU atas nama Penggugat kepada konsumen JFC INTERNATIONAL INC. di Amerika Serikat;

Halaman 63 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. P-50 : Petikan Resmi Merek Dagang HAKUBAKU + LOGO No. Registrasi IDM000483240 Kelas 30 atas nama PT. TONA MORAWA PRIMA;
68. P-51 : Print Out (cetakan) Nama Domain <http://www.hakubakuindonesia.com/>;
69. P-52 : Print Out (cetakan) Nama Domain <https://lookup.icann.org/lookup> tentang Data Informasi atas Nama Domain <http://www.hakubakuindonesia.com/>;
70. P-53a : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Malaysia Perkara No. WA-24IP-23-12/2017 tentang Pembatalan Merek Dagang HAKUBAKU No. Registrasi 2013060073 Kelas 30 atas nama ASIAMEGA FOOD MANUFACTURERS SDN. BHD.;
71. P-53b : Terjemahan Resmi dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Malaysia Perkara No. WA-24IP-23-12/2017 tentang Pembatalan Merek Dagang HAKUBAKU No. Registrasi 2013060073 Kelas 30 atas nama ASIAMEGA FOOD MANUFACTURERS SDN. BHD.;
72. P-54a : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Banding Malaysia Perkara No. W-02 (IPCv) (A)-1743-08/2018 tentang Banding Putusan Pengadilan Tinggi Malaysia Perkara No. WA-24IP-23-12/2017 tentang Pembatalan Merek Dagang HAKUBAKU No. Registrasi 2013060073 Kelas 30 atas nama ASIAMEGA FOOD MANUFACTURERS SDN. BHD.;
73. P-54b : Terjemahan Resmi dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Banding Malaysia Perkara No. W-02 (IPCv) (A)-1743-08/2018 tentang Banding Putusan Pengadilan Tinggi Malaysia Perkara No. WA-24IP-23-12/2017 tentang Pembatalan Merek Dagang HAKUBAKU No. Registrasi 2013060073 Kelas 30 atas nama ASIAMEGA FOOD MANUFACTURERS SDN. BHD.;
74. P-55a : Salinan Resmi Kutipan Resmi Pendaftaran Merek Dagang HAKUBAKU Agenda No. T1305541E Kelas 30 atas nama PT. TONA MORAWA PRIMA tanggal 8 April 2013 di Negara Singapura;
75. P-55b : Terjemahan Resmi dari Salinan Resmi Kutipan Resmi Pendaftaran Merek Dagang HAKUBAKU Agenda No. T1305541E

Halaman 64 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas 30 atas nama PT. TONA MORAWA PRIMA tanggal 8 April 2013 di Negara Singapura;

76. P-56a : Salinan Permohonan Pembatalan Pendaftaran Merek Dagang HAKUBAKU Agenda No. T1305541E Kelas 30 atas nama PT. TONA MORAWA PRIMA tanggal 29 Maret 2017 di Negara Singapura;
77. P-56b : Terjemahan Resmi dari Salinan Permohonan Pembatalan Pendaftaran Merek Dagang HAKUBAKU Agenda No. T1305541E Kelas 30 atas nama PT. TONA MORAWA PRIMA tanggal 29 Maret 2017 di Negara Singapura;
78. P-57a : Salinan Resmi Permohonan Pembatalan Pendaftaran Merek Dagang HAKUBAKU + LOGO Registrasi No. 247264 Kelas 30 atas nama PT. TONA MORAWA PRIMA tanggal 28 Juni 2018 di Negara Vietnam;
79. P-57b : Terjemahan Resmi dari Salinan Resmi Permohonan Pembatalan Pendaftaran Merek Dagang HAKUBAKU + LOGO Registrasi No. 247264 Kelas 30 atas nama PT. TONA MORAWA PRIMA tanggal 28 Juni 2018 di Negara Vietnam;
80. P-58a : Salinan Resmi Permohonan Pembatalan Pendaftaran Merek Dagang HAKUBAKU + LOGO Registrasi No. KH/52323/14 Kelas 30 atas nama PT. TONA MORAWA PRIMA tanggal 8 Januari 2019 di Negara Kamboja;
81. P-58b : Terjemahan Resmi dari Salinan Resmi Permohonan Pembatalan Pendaftaran Merek Dagang HAKUBAKU + LOGO Registrasi No. KH/52323/14 Kelas 30 atas nama PT. TONA MORAWA PRIMA tanggal 8 Januari 2019 di Negara Kamboja;
82. P-59a : Salinan Resmi Permohonan Pembatalan Pendaftaran Merek Dagang HAKUBAKU + LOGO Registrasi No. 31226 Kelas 30 atas nama PT. TONA MORAWA PRIMA tanggal 22 Januari 2019 di Negara Laos;
83. P-59b : Terjemahan Resmi dari Salinan Resmi Permohonan Pembatalan Pendaftaran Merek Dagang HAKUBAKU + LOGO Registrasi No. 31226 Kelas 30 atas nama PT. TONA MORAWA PRIMA tanggal 22 Januari 2019 di Negara Laos;

Halaman 65 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. P-60 : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 8/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tentang Gugatan Ganti Rugi atas penggunaan Merek Dagang HAKUBAKU + LOGO Registrasi No. IDM000483240 Kelas 30 atas nama PT. TONA MORAWA PRIMA antara PT. TONA MORAWA PRIMA (Penggugat) melawan PT ANUGRAH INDO MANDIRI (Tergugat I), HAKUBAKU AUSTRALIA PTY. LTD. (Tergugat II), HAKUBAKU CO. LTD. (Tergugat III) dan PT. HERO SUPERMARKET TBK. (Turut Tergugat);
85. P-61 : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 58/Merek/2004/PN.NIAGA.JKT.PST Tentang Gugatan Pembatalan Merek Dagang BLUE STAR EXCHANGE Nomor Register 524424 antara HAWTHORNE ENTERPRISES LIMITED (Penggugat) melawan HANDY BUTUN (Tergugat);
86. P-62 : Putusan Peninjauan Kembali Nomor 426PK/PDT/1995 tanggal 3 November 1995;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1a sampai dengan T-53b berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. T-1a : Putusan Perkara Nomor 58/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst.;
2. T-1b : Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst.;
3. T-1c : Akta Penyerahan Memori Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek No. 16 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. jo 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 24 Juni 2019;
4. T-2 : Aplikasi pendaftaran merek Penggugat dari website Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Direktorat Kekayaan Intelektual dengan link <https://pdki-indonesia.dgip.go.id> Untuk nomor agenda D002015045641 di kelas 30, pada tanggal 19 Oktober 2015;
5. T-3 : Link <http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/> detil_perkara untuk perkara Merek No. 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst. tertanggal 26 Februari 2018;

Halaman 66 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T-4 : Keputusan Nomor 03/BUA.6/HS/SP/XII/2015 mengenai Surat Edaran Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut sebagai "SEMA 03/2015");
7. T-5 : Putusan Perkara Merek No. 49/Pdt.Sus-HKI/Merek/2017/PN Jkt.Pst. antara Penggugat PROENZA SCHOUER, LL.C dan Tergugat LIE GIOK LAN;
8. T-6 : Pasal 76 dan Pasal 21 (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
9. T-7 : Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek;
10. T-8 : "100 Brand Paling Prestisius di Dunia" dari berita OKEZONE.COM melalui link <https://economy.okezone.com/read/2013/11/08/2013/894115/100-brand-paling-prestisius-di-dunia>;
11. T-9 : Bukti Bond Barang pelanggaran milik Penggugat yang dijual di pusat perbelanjaan;
12. T-11 : Bukti Tanda Terima Laporan Pidana yang dilakukan Tergugat kepada Penyidik (Pegawai Negeri Sipil);
13. T-12a : Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah beserta lampirannya;
14. T-12b : Kutipan dari lampiran Bukti T-12a;
15. T-13a : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;
16. T-14 : Data DGIP pendaftaran Merek  Hakubaku dengan nomor Agenda IDM000483240 di kelas 30 atas nama PT. Tona Morawa Prima pada tanggal 10 Januari 2013;

Halaman 67 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



17. T-15 : Formulir pendaftaran Merek  **Hakubaku** dengan nomor Agenda DID2018063684 di kelas 30 atas nama PT. Tona Morawa Prima pada tanggal 05 Desember 2018;

18. T-16 : Sertifikat pendaftaran Merek  **Hakubaku** nomor pendaftaran IDM000483240 di kelas 30 atas nama PT. Tona Morawa Prima yang terdaftar di Indonesia sejak 10 Januari 2013 untuk barang “Mie, bihun, beras, teh, kopi, coklat, wafer, gula, minuman teh, minuman kopi, tepung terigu”;

19. T-17a : Sertifikat pendaftaran Merek  **Hakubaku** dengan nomor pendaftaran KH/52323/14 di kelas 30 atas nama PT. Tona Morawa Prima terdaftar di Negara Kamboja;

20. T-17b : Print Out <http://www.asean-tmview.org> data print out disadur
 pertanggal 6 Oktober 2019 berupa merek **Hakubaku** terdaftar dengan nomor pendaftaran KH/52323/14 di kelas 30 atas nama PT. Tona Morawa Prima yang terdaftar di Negara Kamboja;

21. T-17c : Terjemahan tersumpah Sertifikat pendaftaran Merek  **Hakubaku** dengan nomor pendaftaran KH/52323/14 di kelas 30 atas nama PT. Tona Morawa Prima yang terdaftar di Negara Kamboja;

22. T-18a : Sertifikat pendaftaran Merek  **Hakubaku** nomor pendaftaran 31226 di kelas 30 atas nama PT. Tona Morawa Prima yang terdaftar di Negara Laos;

23. T-18b : Print Out <http://www.asean-tmview.org> data print out disadur
 pertanggal 6 Oktober 2019 berupa merek **Hakubaku** terdaftar nomor pendaftaran 31226 di kelas 30 atas nama PT. Tona Morawa Prima yang terdaftar di Negara Laos;



24. T-18c : Terjemahan Tersumpah sertifikat pendaftaran  nomor pendaftaran 31226 di kelas 30 atas nama PT. Tona Morawa Prima yang terdaftar di Negara Laos;

25. T-19a : Sertifikat pendaftaran Merek  nomor pendaftaran 40247264000 di kelas 30 atas nama PT. Tona Morawa Prima yang terdaftar di Negara Vietnam;

26. T-19b : Print Out <http://www.asean-tmview.org> data print out disadur 
pertanggal 6 Oktober 2019 berupa merek terdaftar  nomor pendaftaran 40247264000 di kelas 30 atas nama PT. Tona Morawa Prima yang terdaftar di negara Vietnam;

27. T-19c : Terjemahan Tersumpah sertifikat pendaftaran Merek  nomor pendaftaran 40247264000 di kelas 30 atas nama PT. Tona Morawa Prima yang terdaftar di Negara Vietnam;

28. T-20 : Pemberitahuan Eksport Barang dan Nota Pelayaran Ekspor (NPW) No. 010700-000244-20181113000081;

29. T-21 : Pemberitahuan Eksport Barang dan Nota Pelayaran Ekspor (NPW) No. 010700-000244-20181219-000082;

30. T-22 : Pemberitahuan Eksport Barang dan Nota Pelayaran Ekspor (NPW) No. 010700-000244-20190214-000083;

31. T-23 : Pemberitahuan Eksport Barang dan Nota Pelayaran Ekspor (NPW) No. 010700-000244-20190328-000084;

32. T-24 : Pemberitahuan Eksport Barang dan Nota Pelayaran Ekspor (NPW) No. 010700-000244-20190502-000085.

33. T-25 : Pemberitahuan Eksport Barang dan Nota Pelayaran Ekspor (NPW) No. 010700-000244-20190613-000086;

34. T-26 : Pemberitahuan Eksport Barang dan Nota Pelayaran Ekspor (NPW) No. 010700-000244-20180913-000077;

Halaman 69 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. T-27 : Pemberitahuan Eksport Barang dan Nota Pelayaran Ekspor (NPW) No. 010700-000244-20181004-000078;
36. T-28 : Pemberitahuan Eksport Barang dan Nota Pelayaran Ekspor (NPW) No. 010700-000244-20181026-000080;
37. T-29 : Pemberitahuan Eksport Barang dan Nota Pelayaran Ekspor (NPW) No. 010700-000244-20190711-000087;
38. T-30 : Akta Perusahaan PT. Tona Morawa Prima No. 29 tanggal 26 April 2017;
39. T-31 : Bukti Pemberitahuan Ekspor Barang ke Singapura dan Commercial Invoice No. 028/TMPSING/II/2017 pertanggal 01 Februari 2018;
40. T-32 : Bukti Pemberitahuan Ekspor Barang ke Singapura dan Commercial Invoice No. 078/TMPSING/III/2018 pertanggal 22 Maret 2018;
41. T-33 : Bukti Ekspor ke Singapura berupa Commercial Invoice No. 101/TMPSING/V/2018 pertanggal 09 Mei 2018;
42. T-34 : Bukti Pemberitahuan Ekspor Barang ke Singapura dan Commercial Invoice No. 111/TMPSING/VI/2018 pertanggal 04 Juni 2018;
43. T-35 : Bukti Pemberitahuan Ekspor Barang ke Singapura dan Commercial Invoice No. 129/TMPSING/VII/2018 pertanggal 04 Juli 2018;
44. T-36 : Bukti Pemberitahuan Ekspor Barang ke Singapura dan Commercial Invoice No. 138/TMPSING/III/2018 pertanggal 19 Juli 2018;
45. T-37 : Bukti Pemberitahuan Ekspor Barang ke Singapura dan Commercial Invoice No. 158/TMPSING/VII/2018 pertanggal 10 Agustus 2018;
46. T-38 : Akta Pendirian PT. Tona Morawa Prima No. 23 tanggal 18 Agustus 2011;
47. T-39 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-45975.AH.01.01.01.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Akta No. 23 tanggal 18 Agustus 2011;

Halaman 70 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. T-40a : Bukti data BPJS Kesehatan Karyawan PT. Gunung Mas Giok Lie sebagai pihak yang melakukan produksi mie Hakubaku milik Tergugat;
49. T-40b : Bukti data BPJS Ketenagakerjaan Karyawan PT. Gunung mas Giok Lie sebagai pihak yang melakukan produksi mie Hakubaku milik Tergugat;
50. T-41a : Bukti data BPJS Kesehatan Karyawan PT. Kilang Mie Gunung mas sebagai pihak yang melakukan produksi mie Hakubaku milik Tergugat;
51. T-41b : Bukti data BPJS Ketenagakerjaan Karyawan PT. Kilang Mie Gunung mas sebagai pihak yang melakukan produksi mie Hakubaku milik Tergugat;
52. T-42a : Bukti data BPJS Kesehatan Karyawan PT. Tona Morawa Prima/Tergugat;
53. T-42b : Bukti data BPJS Ketenagakerjaan Karyawan PT. Tona Morawa Prima/Tergugat;
54. T-43 : Print Out dari bukti promosi produk-produk Hakubaku + logo di website resmi Tergugat yaitu www.hakubakuindonesia.com;
55. T-44 : Perjanjian Lisensi No. 181/KMGL/IX15, pada tanggal (1-9-2015) antara Tergugat PT. Kilang Mie Gunung Mas untuk pemakaian merek untuk diproduksi di pabrik PT. Kilang Mie Gunung Mas dengan memakai merek Hokubaku + logo dan selanjutnya didistribusikan oleh Tergugat di Indonesia dan di seluruh dunia;
56. T-45a : Barang berupa mie lidi produksi penerima lisensi yaitu PT. Kilang Mie Gunung Mas milik Tergugat;
57. T-45b : Foto Barang berupa mie lidi tampak dari samping milik Tergugat;
58. T-46 : Perjanjian Lisensi No. 182/GMGL/IX15, pada tanggal (1-9-2015) antara Tergugat dengan PT. Gunung Mas Giok Lie untuk pemakaian merek untuk diproduksi di pabrik PT. Gunung Mas Giok Lie dengan memakai merek Hokubaku + logo dan selanjutnya didistribusikan oleh Tergugat di Indonesia dan di seluruh dunia;
59. T-47a : Barang berupa bihun produksi penerima lisensi yaitu PT. Gunung Mas Giok Lie;

Halaman 71 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. T-47b : Foto Barang berupa bihun tampak dari atas milik Tergugat, foto barang berupa mie lidi tampak dari samping milik Tergugat;
61. T-48 : Perizinan Resmi Produk Makanan P-IRT No. 206121201031220 atas nama PT. Gunung Mas Giok Lie untuk barang mie hun, yang termasuk salah satunya untuk Mie Hun cap Hakubaku;
62. T-49 : Perizinan Resmi Produk Makanan No. 206121201005618 atas nama PT. Kilang Mie Gunung Mas untuk barang mie lidi, yang termasuk salah satunya untuk Mie Hun cap Hakubaku;
63. T-50 : History dari website Penggugat yaitu www.hakubaku.com/about/;
64. T-51 : <http://www.asean-tmview.org> data print out disadur pertanggal 6 Oktober 2019 merek atas nama ASIAMEGA FOOD ANUFACTURERS SDN BHD dengan nomor pendaftaran 2013060073 di Negara Malaysia;
65. T-52 : Surat No. 927/Reg.HKI/IX/921 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tertanggal 23 September 2019, yang diterima Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2019 tentang "Pemberitahuan Penerimaan Berkas dan Nomor Rigiister Perkara Kasasi Hak Kekayaan Intelektual, atas Akta Penyerahan Memori Kasasi terhadap Putusan Gugatan Merek No. 16 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Niaga Jkt.Pst. jo 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 24 Juni 2019;
66. T-53a : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 82/Pdt.G/1995/PN Jkt.Pst.;
67. T-53b : Putusan Kasasi No. 1843 K/Pdt/1996 terkait Kasasi atas perkara No. 82/Pdt.G/1995/PN Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama **SUMARDI PARTOREDJO, S.H., M.H.** yang memberikan pendapat dibawah sumpah, yang pada pokoknya BERISI sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah ahli Hukum perdata di bidang merek;
- Bahwa Ahli adalah pensiunan dari Ketua Komisi Banding Merek yang pensiun pada tahun 2018, dan Ahli pernah menjadi Anggota Tim Penyusunan Rancangan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Georafis;

Halaman 72 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acuan gugatan pembatalan merek adalah Pasal 76 ayat (1) dan (2) jo Pasal 21 ayat (1) huruf b UU No.20 Tahun 2016 yaitu “Merek Terkenal milik Pihak Lain untuk barang dan atau jasa sejenis”;
- Bahwa maksud dari “Merek Terkenal milik Pihak Lain untuk barang dan atau jasa sejenis” yaitu barang dan atau jasanya HARUS **sama persis dan sejenis dengan keseluruhan terhadap barang atau jasa milik pihak lain yang telah terdaftar**;
- Bahwa Ahli menjawab pada saat diminta perbandingan jenis barang pada kelompok 1 dan kelompok 2 dengan kelas yang sama yaitu kelas 30, sebagai berikut:

Angka 1	:	Mie; Bihun; Beras; Teh; Kopi; Coklat; Wafer; Gula minuman teh; Minuman Kopi; Tepung Terigu.
Angka 2	:	Sediaan-sediaan dari gandum; Pangsit dengan isi ala cina (gyoza, yang dimasak); pangsit yang dikukus ala cina (siomay, yang dimasak); sushi; bola-bola goreng terbuat dari campuran adonan dengan potongan gurita (Takoyaki); Makanan (boxed lunch) terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan atau sayur-sayuran; ravioli (sejenis pasta) siap saji; bubuk ragi; beras malt yang difermentasi (koji); ragi; bubuk pengembang kue; jewawut yang dikupas; bahan perekat untuk makanan.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Kalau melihat secara keseluruhan **tidak ada yang sama**, mungkin hanya ada yang mendekati yaitu “**kesediaan dari gandum dan tepung terigu**”;
- Bahwa Daftar angka 1 dan angka 2 dalam kolom diatas adalah suatu contoh di Kementerian Hukum dan Ham Direktorat Jenderal Merek, dan dalam contoh barang dalam angka 1 dan barang dalam angka 2 tersebut **tidak memiliki persamaan pada pokoknya juga tidak sejenis**;
- Bahwa sepengetahuan ahli angka 1 dan angka 2 merupakan “Jenis barang” yang tidak memiliki kesamaan jenis, baik sebahagian maupun keseluruhan, karena jenis barangnya dalam angka 1 dan jenis barang pada angka 2 adalah **berbeda**;
- Bahwa apabila dasar hukumnya tadi mengacu pada **Pasal 21 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 20 tahun 2016** tentang merek dan indikasi

Halaman 73 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



geografis **yaitu barangnya harus sejenis**, dan **jika ternyata barangnya tidak sejenis** maka gugatannya tidak dapat diterima, karena barangnya tidak memiliki persamaan pada pokoknya dan tidak sejenis;

- Bahwa **nama badan hukum** yang dimaksud oleh UU Merek adalah **nama badan hukum yang dijadikan sebagai nama niaga**, yang diatur dalam undang-undang merek, artinya jika **nama suatu badan hukum** tidak sama dengan **nama merek niaga**, maka badan hukum tersebut tidak dapat dikatakan sebagai “**merek niaga**”;
- Bahwa berdasarkan peraturan menteri nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek dijelaskan bahwa “Nama badan hukum yang terdaftar di Indonesialah yang dijadikan merek niaga”;
- Bahwa yang dimaksud dengan **Pihak yang berkepentingan** dalam Pasal 76 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2016 adalah pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan Pasal 20 dan /atau Pasal 21, yaitu: pemilik merek terdaftar, Jaksa, lembaga keagamaan, dan lembaga konsumen;
- Bahwa **pemilik merek tidak terdaftar** juga bisa melakukan gugatan pembatalan merek setelah terlebih dahulu mengajukan pendaftaran merek;
- Bahwa **syarat-syarat keterkenalan suatu merek** tidak ada diatur dalam undang-undang merek, baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang menjadi kreteria yang dianut oleh Indonesia yaitu adalah: ***Pengetahuan masyarat dibidangnya, promosi dan investasi dan terdaftar dibeberapa Negara***; yang kemudian KRITERIA tersebut dipertegas oleh Peraturan Menteri No. 67 yaitu diantaranya:
 1. Pengetahuan Masyarakat;
 2. Omzet / Penjualan;
 3. Pangsa Pasar;
 4. Intensitas Penggunaan Mereknya;
 5. Jangka waktu penggunaan Mereknya;
 6. Penegakkan Hukum atas merek tersebut; dan
 7. Nama baik.

Dari KRITERIA bahan-bahan pertimbangan di atas tidak dipertimbangkan secara Kumulatif, tetapi secara alternative, misal ada 9 kriteria tetapi cukup



diambil hanya 5 saja yang memenuhi kriteria **MEREK TERKENAL** tersebut maka 5 kriteria saja sudah cukup dan bisa **menjadi dasar**, dan jika Hakim menganggap kurang maka Hakim dapat meminta lembaga independen untuk melakukan penelitian;

- Bahwa jika suatu merek hanya **terkenal secara teritorial saja**, maka merek tersebut tidak dapat dikatakan sebagai **MEREK TERKENAL** karena belum tentu dikenal oleh wilayah lain maupun Negara luar;
- Bahwa lembaga ataupun instansi tidak pernah ada yang **memberikan suatu pengakuan terhadap keterkenalan suatu merek**, yang ada hanya memberikan **kriteria keterkenalan saja**;
- bahwa Syarat suatu berkas atau dokumen yang akan dijadikan bukti di pengadilan **haruslah dilegalisasi** oleh **Kementerian Kemahkiman dan/atau Kementrian Luar Negeri** Negara dimaksud, atau **Perwakilan Republik Indonesia di Negara Setempat**, sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;
- Bahwa jika merek tersebut merupakan kata umum di Negara tersebut, merek dimaksud tidak dapat dikatakan sebagai merek terkenal;
- Bahwa **persamaan jenis produk barang tertentu dalam** perdagangan diperbolehkan asalkan mereknya **BERBEDA**, karena merek adalah pembeda suatu produk barang atau jasa;
- Bahwa pemilik merek tidak terdaftar boleh melakukan gugatan pembatalan pendaftaran merek harus mengajukan permohonan pendaftaran merek terlebih dahulu;
- Bahwa angka 1 dan angka 2 di atas sebagai contoh mie dari gandum di angka 1 dengan pangsit dari gandum di angka 2 tidaklah dapat dikatakan sejenis, walaupun terbuat dari bahan yang sama;
- Bahwa perbuatan itikad tidak baik adalah pemohon yang mengajukan pendafatarannya yang memiliki niat meniru, menjiplak, dan sebagainya sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dan menimbulkan kerugian terhadap merek terdaftar;
- Bahwa terhadap **merek terdaftar yang kemudian menjadi** **nama generik**, setiap orang dapat mengajukan permohonan merek dengan menggunakan

Halaman 75 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



nama generik dimaksud **dengan tambahan kata lain** sepanjang ada unsur pembeda, hal tersebut diatur dalam **Pasal 22 undang-undang nomor 20 tahun 2016** tentang merek dan indikasi geografis;

- Bahwa dengan pengalaman Ahli, **jika ada merek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak, maka merek tersebut tidak dapat dikatakan suatu merek terkenal**;
- Bahwa jika merek tersebut tidak ada badan hukum, merek belum terdaftar di Indonesia, merek dimiliki oleh berbagai pihak, maka **merek tersebut sudah generik**, dan salah satu pihak tidak dapat dikatakan **sebagai pendaftar yang tidak beritikad baik**, karena banyak faktor yang menentukan untuk dapat dikatakan sebagai pendaftar yang tidak beritikad tidak baik atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-6 berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. TT-1 : Data Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Merek Hakubaku + logo dengan nomor IDM 000483240 atas nama PT. TONA MORAWA PRIMA, terdaftar tanggal 09 Juli 2015 kelas 30, untuk jenis barang: Mie, bihun, beras, teh, kopi, coklat, wafer, gula, minuman teh, minuman kopi, tepung terigu;
2. TT-2 : Salinan putusan perkara pembatalan merek No. 58/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst. yang diputus pada hari senin tanggal 20 Mei 2019 dalam perkara merek HAKUBAKU antara **Hakubaku Co. Ltd.** Sebagai Penggugat melawan **PT. Tona Morawa Prima** sebagai Tergugat dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai Turut Tergugat;
3. TT-3 : Prin out http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara, tentang informasi detail perkara Nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst;
4. TT-4 : Salinan putusan perkara pembatalan merek No 03/Pdt.Sus-Plw-Merek/2016/PN. Niaga.Jkt.Pst. yang diputus pada tanggal 24 Oktober 2016 dalam perkara merek PRADA antara **PT Manggala Putra Perkasa** sebagai Pelawan melawan **Prada S.A** sebagai Terlawan, dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai Turut Terlawan;

Halaman 76 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. TT-5 : Putusan Nomor 82/Pdt.G/1995/PN Jkt Pst yang diputus pada tanggal 31 Agustus 1995 antara Polo Ralph Lauren L.P sebagai Penggugat melawan PT. Manggala Putra Perkasa sebagai Tergugat I dan Direktorat Paten dan Hak Cipta (Bahagian merek-merek) sebagai Tergugat II;
6. TT-6 : Putusan Nomor 1843 K/Pdt.1996 yang diputus pada tanggal 24 Februari 1999 antara Polo Ralph Lauren L.P sebagai Pemohon Kasasi melawan PT. Manggala Putra Perkasa sebagai Termohon Kasasi dan Direktorat Paten dan Hak Cipta (Bahagian merek-merek) sebagai Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa baik Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 19 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawaban tertulisnya, disamping menyangkal dalil-dalil pokok gugatan, Penggugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1). EKSEPSI DARI TERGUGAT:

1. Eksepsi dilatoria prematur

1. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan Pembatalan Merek dengan para Pihak yang sama dengan perkara a quo, sebagaimana yang tertuang dalam Register Perkara 58/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst, yang diputus pada hari Senin, Tanggal 20 Mei 2019, dalam amar Putusnya Gugatan penggugat tidak dapat diterima, dikarenakan Gugatan Penggugat Premature, adapun pertimbangan Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat

Halaman 77 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Premature adalah dikarenakan proses pemeriksaan Gugatan Ganti Rugi sebagaimana yang disebutkan diatas masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Gugatan Ganti Rugi duluan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan sampai saat ini pemeriksaan Gugatan Ganti Rugi masih berjalan pada tingkat Kasasi, dengan nomor Kasasi No.16 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo No. 08/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

2. Mengingat bahwa Tergugat di dalam perkara *a quo* adalah pemilik yang sah di Indonesia atas merek HAKUBAKU + LOGO daftar nomor IDM000483240, maka sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat yang memiliki tujuan untuk membatalkan merek milik Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak karena terlalu dini diajukan (*premature*). Seharusnya Penggugat di dalam perkara *a quo* terlebih dahulu menyelesaikan gugatan ganti rugi tersebut sebelum mengajukan upaya hukum pembatalan;
3. Bahwa sampai dengan saat ini, berdasarkan penelusuran Tergugat melalui website Turut tergugat, disebutkan bahwa Turut Tergugat masih melakukan pemeriksaan ulang dalam "**status pemeriksaan substantif**" atas pengajuan merek milik Penggugat dengan nomor permohonan D002015045641 untuk merek Hakubaku The Kokumotsu Company di kelas 30;
4. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar menyatakan Gugatan Penggugat sebagai Gugatan yang premature karena Penggugat seharusnya pertama-tama menyelesaikan Gugatan ganti rugi yang telah diajukan Tergugat kepada Penggugat sebelum mengajukan upaya hukum terhadap Tergugat;

2. Eksepsi Surat Kuasa dan Gugatan Cacat Formil

1. Bahwa dalam pemeriksaan berkas (*Inzhage*) yang dilakukan Tergugat pertanggal September 2019, Tergugat menemukan bahwa Surat Kuasa yang digunakan oleh kuasa hukum Penggugat dalam *perkara a quo*, adalah beralamat di 1351 Saishoji, Fujikawa-cho, Minamikoma-gun Yamanashi-ken, 400-0598, Jepang, sama seperti yang tertera dalam anggaran dasar Penggugat bahwa disebutkan alamat Pengggugat adalah di 1351 Saishoji, Fujikawa-cho, Minamikoma-gun Yamanashi-ken, 400-0598, Jepang;

Halaman 78 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



2. Namun Tergugat telah menemukan kesalahan alamat Penggugat dalam Gugatan Penggugat yaitu Hakubaku Co, Ltd. Yang beralamat di Masuho-co, Minamikoma-Yamanashi-ken, Jepang yang berbeda dengan surat kuasa dan kutipan anggaran dasar Penggugat;
3. Bahwa juga, Tergugat menemukan fakta baru bahwa dalam kutipan anggaran dasar Penggugat mengenai kewenangan Direksi, Tergugat tidak menemukan pasal tentang kewenangan khusus dari para pemberi kuasa untuk memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum untuk mewakili di muka persidangan;
4. Berdasarkan kedua point diatas, sangat jelas bahwa Surat Kuasa tidak sah dan cacat formil karena adanya perbedaan alamat dan kewenangan para pemberi kuasa yang cacat hokum;

3. Eksepsi Peremptoir Litis Petendis

1. Bahwa Gugatan Penggugat di dalam perkara *a quo* terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor registrasi perkara 35/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 14 Juni 2019;
2. Setelah mempelajari Gugatan Penggugat, Tergugat mengerti bahwa tujuan dari Gugatan *a quo* oleh Penggugat adalah untuk **membatalkan merek HAKUBAKU terdaftar milik Tergugat** sebagai berikut:



3. Sesuai dengan Halaman 4 Gugatan Penggugat, Gugatan Penggugat diajukan berdasarkan adanya **permohonan pendaftaran Merek Dagang yang belum terdaftar** atas nama Penggugat sebagai berikut:



- 4.
5. Dengan data permohonan merek dengan nomor agenda D002015045641 di kelas 30, pada Tanggal 19 Oktober 2015.

Halaman 79 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



6. Bahwa dari fakta di atas, dapat diketahui bahwa Penggugat mengajukan Gugatannya dengan mendalilkan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek sebagaimana telah diubah pada Pasal 76 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang Undang Merek);
7. Bahwa Gugatan Penggugat untuk membatalkan merek milik Tergugat, menurut hemat Tergugat, saat ini masih belum dapat diperkarakan karena penyelesaiannya tergantung dengan perkara lain yang sedang berjalan ataupun pokok perkaranya adalah sama dengan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan (*exception litis petendis*), demi alasan-alasan yang dikemukakan pada butir berikut;
8. Pada tanggal 26 Februari 2018, Tergugat (PT. Tona Morawa Prima) sebenarnya telah mengajukan Gugatan Ganti Rugi Merek terhadap Penggugat atas pemakaian merek di kelas 30 secara illegal karena memakai merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek HAKUBAKU + LOGO daftar nomor IDM000483240 di kelas 30 untuk jenis barang Mie milik Tergugat, **dan proses pemeriksaan Gugatan Ganti Rugi tersebut masih berlangsung di Tingkat Kasasi;**

4. Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Tidak Dapat Diterima berdasarkan Sema No 3 Tahun 2015.

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Keputusan Nomor 03/BUA.6/HS/SP/XII/2015 mengenai Surat Edaran Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut sebagai “SEMA 03/2015”);
2. Bahwa salah satu rumusan pleno kamar perdata, tepatnya pada butir d halaman 3 SEMA 03/2015, telah menyatakan rumusan sebagai berikut:
 - i. “d. Gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis maka amar putusan adalah GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA. Sesuai dengan prinsip legalistik, ketentuan pasal 6 ayat (2) UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek belum berlaku efektif, karena Peraturan

Halaman 80 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut belum diundangkan.”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dari SEMA 03/2015 tersebut di atas, maka jelas bahwa **apabila ada Gugatan pembatalan terhadap merek untuk barang atau jasa yang tidak sejenis, maka amar putusannya adalah GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA;**
4. Bahwa Tergugat mengetahui bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengimplementasikan ketentuan dari SEMA 03/2015 tersebut di atas di dalam praktek peradilan yaitu melalui perkara pembatalan merek di tingkat Peninjauan Kembali yaitu perkara dengan register nomor 29PK/Pdt.Sus-HKI/2016 tertanggal 11 Mei 2016 antara Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft melawan Hendrywo Yuwijoyo (Henrywo Yuwijoyo Wong);
5. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa SEMA 03/2015 tersebut relevan dengan perkara *a quo* karena alasan sebagai berikut:
6. Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 28 November 2018 dan terdaftar di kepaniteraan Perdata di bawah nomor register perkara 58/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst (selanjutnya disebut sebagai **“Gugatan Penggugat”**);
7. Gugatan Penggugat yaitu pada butir 7 halaman 4 sampai halaman 5 dan butir 10 pada Halaman 5 sampai dengan 6, Penggugat telah mendalilkan tentang adanya gugatan berdasarkan barang tidak sejenis, yang ternyata berdasarkan Gugatan Penggugat adalah memakai dasar hukum Pasal 76 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang Undang Merek);
8. Setelah mencermati dengan seksama dan memperbandingkan seluruh jenis barang di dalam pendaftaran merek Tergugat dengan merek-merek milik Penggugat, maka dapat dilihat bahwa memang seluruh jenis barang merek HAKUBAKU + LOGO nomor IDM000483240 di kelas 30 milik Tergugat **berbeda dan tidak ada yang sama dengan merek Hakubaku milik Penggugat** yang menjadi objek pembatalan di perkara *a quo*;
9. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya perbandingan jenis barang, apabila ternyata seorang Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa Gugatannya adalah berdasarkan tidak memiliki persamaan barang, maka Gugatan Pembatalan tersebut haruslah dinyatakan tidak

Halaman 81 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



dapat diterima tanpa adanya kewajiban memeriksa pokok perkara dari perkara tersebut;

5. Gugatan penggugat kabur (obscur libel)

1. Bahwa baik terhadap merek Tergugat “HAKUBAKU DAN LOGO” sebagaimana telah diuraikan diatas yang dimintakan pembatalannya oleh Penggugat, adalah didasarkan pada alasan terdapatnya **“Persamaan pada pokoknya dan atau pada keseluruhannya merek terkenal”**;
2. Bahwa namun demikian, setelah membaca dengan seksama seluruh bagian posita gugatan Penggugat yang menurut hemat Tergugat terlalu bertele-tele dan mutar-mutar, tampak sekali bahwa Penggugat sama sekali tidak mampu menguraikan dan membuktikan secara jelas apa yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” pada merek milik Tergugat dengan merek milik Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu:
 3. ***“(1) Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada***
 - a. ***pokoknya atau keseluruhannya dengan:***
 - b. ***Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;***
 - c. ***Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;***
 4. Penggugat melakukan Gugatan Pembatalan Merek dengan mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan alasan Merek “HAKUBAKU DAN LOGO” milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “Hakubaku The Kokumotsu Company” milik penggugat;
5. Bahwa Indonesia menganut asas ***“First to File”*** yaitu ***perlindungan merek dengan asas konsitutional*** yaitu pada pendaftaran merek di mana, siapapun yang mendaftar terlebih dahulu, jika permohonan pendaftarannya dikabulkan, maka ia mendapatkan hak atas merek yang didaftarkan sesuai dengan tanggal penerimaan pendaftaran, sistem ini

Halaman 82 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa Tergugat sebagai pendaftar dan pemilik sertifikat merek pertama berhak mendapatkan kepastian hukum yang dianut oleh negara Indonesia;

6. Dalam hal ini Undang-Undang Merek dan Indikasi geografis yang didalilkan oleh Penggugat tidak berdasar, gugatan menjadi cacat karena gugatan tidak memenuhi syarat formil yaitu dasar Gugatan salah dan Penggugat telah membuat klaim yang tidak dapat dibuktikan;
7. Bahwa Dalil Penggugat tentang Persamaan Pada Pokoknya antara kedua merek tersebut tidak dapat dibenarkan, sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat tidak memiliki merek terdaftar "HAKUBAKU" atau "Hakubaku The Kokumotsu Company" di Indonesia, dengan demikian tidak memenuhi untuk dinyatakan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Tergugat, karena Tergugat lah sebagai satu-satunya pemilik merek yang memakai kata "HAKUBAKU" terdaftar di Indonesia di kelas 30;
8. Bahwa Merek "Hakubaku The Kokumotsu Company" Penggugat bukanlah merek terkenal karena tidak mengandung eksklusifitas merek, hal itu dikarenakan merek "HAKUBAKU" **diseluruh dunia dimiliki oleh 3 (tiga) pihak yang tidak ada hubungan afiliasi** dan juga seluruhnya terdaftar;
9. Tergugat menghimbau agar kiranya Majelis Hakim pertama-tama meminta Penggugat mengadakan survey guna memperoleh kesimpulan yang nyata mengenai dalil keterkenalan merek tersebut di Indonesia. Apabila Penggugat tidak dapat membawa bukti survey tersebut, maka patut diragukan dalil keterkenalan dari merek Penggugat;
10. Bahwa juga Merek "HAKUBAKU" milik Penggugat BELUM DAPAT dikategorikan sebagai merek terkenal diseluruh dunia, karena hanya terdaftar di beberapa negara saja yaitu Amerika Serikat, Singapure dan Thailand dan ketenarannya belum setara Coca-cola, Mc Donald, KFC, Pepsi, Honda dan lain-lain yang telah mendunia;
11. Bahwa untuk membuktikan apakah benar Merek "Hakubaku The Kokumotsu Company" Penggugat merek terkenal atau bukan maka hal tersebut haruslah merujuk pada peraturan-perundangan Merek yaitu penjelasan Pasal 21 huruf b Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Halaman 83 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Ketentuan pada point 8 diatas tersebut diatas menunjukkan bahwa keterkenalan suatu merek diukur dengan pengetahuan masyarakat Indonesia, artinya sampai sejauh mana masyarakat Indonesia mengenal merek "Hakubaku The Kokumotsu Company" milik Penggugat dan juga keterkenalan suatu merek haruslah adanya hasil dari Survey Pengadilan Niaga yang bersifat mandiri;
13. Bahwa begitu pula tentang pendaftaran Penggugat di beberapa negara-negara lain, bukanlah sebagai jaminan sebagai merek terkenal karena pendaftaran di beberapa negara hanyalah merupakan jaminan kepastian hukum perlindungan merek yang bersangkutan dinegara tersebut;
14. Bahwa dalam Gugatannya juga, Penggugat tidak dapat menyampaikan bukti penjualan atau produksi dari Penggugat di Indonesia untuk barang-barang yang dilindungi dalam untuk pemakaian merek HAKUBAKU + LOGO kelas 30 di Indonesia, yang mengakibatkan juga bahwa merek HAKUBAKU + LOGO milik Penggugat tidak terkenal dan bahkan tidak dikenal di Indonesia;
15. Bahwa Tergugat juga sudah melakukan promosi besar-besaran baik dalam bentuk selebaran atau penjualan produk mie di Indonesia, kemudian Tergugat juga sudah melakukan promosi melalui website resminya di Indonesia yaitu www.hakubakuindonesia.com yang artinya merek "HAKUBAKU DAN LOGO" Tergugatlah yang terkenal di Indonesia;
16. **Bahwa sebaliknya Merek Tergugatlah yang sudah terlebih dahulu terdaftar di berbagai negara dunia yaitu Negara Indonesia, Negara Kamboja, Negara Laos, dan Negara Vietnam.** Kepemilikan merek "HAKUBAKU DAN LOGO" milik Tergugat, jauh terlebih dahulu terdaftar sebelum Penggugat melakukan pendaftaran merek "HAKUBAKU" di berbagai negara tersebut;
17. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat membantah bahwa merek Penggugat adalah merek terkenal, melainkan **hanyalah merek biasa yang sudah melintasi sedikit negara**, dengan demikian alasan-alasan Penggugat mendalilkan merek "Hakubaku The Kokumotsu Company" miliknya merupakan merek terkenal, sangat mengada-ada;
18. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka atas dalil-dalil Penggugat yang didasarkan pada penilaian subyektif yang tendensius saja tanpa mampu menguraikan dan membuktikan secara jelas dasar

Halaman 84 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



keberatan atas pendaftaran merek milik Tergugat yang secara sah telah terdaftar pada Daftar Umum Merek Ditjen Kekayaan Intelektual telah menyebabkan **gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas; dan**

19. Mengingat adanya cacat tersebut diatas, maka jelas Gugatan PENGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karena itu pantas untuk dinyatakan tidak sempurna dan diputus *niet on vankelijke verklaart* (N.O)

6. Gugatan penggugat diajukan dengan itikad tidak baik

1. Bahwa Tergugat percaya bahwa Penggugat mengajukan Gugatannya dengan itikad tidak baik untuk mengelabui hukum Indonesia agar tetap dapat secara illegal memperdagangkan barang-barang yang sebenarnya hanya terdaftar atas nama Tergugat;
2. Bahwa sampai dengan jawaban ini diajukan, Tergugat sudah melakukan pelaporan pidana kepada Penyidik atas tindakan arogansi Penggugat yang melakukan distribusi melalui distributornya di Indonesia dengan tidak menghormati pemerintahan Republik Indonesia;
3. Bahwa sampai dengan saat ini juga, walaupun Tergugat sudah melakukan somasi, melakukan pelaporan pidana atas pelanggaran merek dan melakukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek, namun tergugat tetap tidak mau tahu dan tidak menghormati sama sekali proses hukum yang terjadi terkait pemakaian merek HAKUBAKU + LOGO dengan menjual barang mie di Indonesia dengan didistribusi oleh pihak lain melalui Penggugat sebagai pemilik barang; dan
4. Dengan mengingat adanya cacat dan arogansi tersebut diatas, maka jelas Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang diajukan dengan itikad tidak baik dan sangat pantas untuk ditolak;

2). EKSEPSI DARI TURUT TERGUGAT:

1. Eksepsi tentang Legal Standing Kuasa Penggugat dalam Mengajukan Gugatan Tidak Sah.

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui kuasanya yakni para Advokat dan Penasehat Hukum dari kantor General Patent International/Ludiyanto & Associates. Surat kuasa

Halaman 85 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ditandatangani oleh Tuan Shigetoshi Nagasawa selaku Presiden atau perwakilan Direktur berdasarkan Anggaran Dasar HAKUBAKU CO. LTD.

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan alamat Penggugat berdasarkan Anggaran Dasar HAKUBAKU CO. LTD adalah di Masuho-cho, Minamikoma-gun Yamanashi-ken, Jepang.
3. Bahwa dalam gugatan, surat kuasa Penggugat beralamat di 1351 Saishoji, Fujikama-cho, Minamikoma-gun, Yamanashi-ken, 400-0598, hal ini sebagaimana dalil Penggugat pada gugatan halaman 1.
4. Bahwa meskipun Penggugat menyatakan kedua alamat tersebut adalah alamat dari Penggugat, namun jika kita liat pada Anggaran Dasar dan surat kuasa yang dijadikan alas hak maka Penggugat tidaklah mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan.
5. Bahwa dengan demikian Penggugat telah terbukti tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan karena alamat di surat kuasa dan Anggaran Dasar HAKUBAKU CO LTD ternyata berbeda.
6. **Bahwa berdasarkan dengan penjelasan diatas maka sudah jelas gugatan Penggugat tidak sah didepan hukum karena diajukan tanpa ada surat kuasa. Oleh karena itu Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Turut Tergugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.**

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur

1. Bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 14 Juni 2019 dengan nomor perkara 35/pdt.sus-merek/2019/PN Niaga Jkt Pst.
2. Bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan dengan nomor perkara 35/pdt.sus-merek/2019/PN Niaga Jkt Pst pada tanggal 14 Juni 2019, Penggugat mengajukan gugatan dengan nomor perkara 24/pdt.sus-merek/2018/Pn Niaga Jkt Pst dan **perkara nomor 58/pdt.sus-merek/2018/Pn Niaga Jkt Pst** dengan objek sengketa yang sama dengan perkara a quo.
3. Bahwa dalam persidangan perkara nomor 24/pdt.sus-merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst. dan perkara Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst. terdapat **fakta adanya gugatan lain yakni perkara nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt Pst.;** Gugatan perkara nomor

Halaman 86 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst. tersebut diajukan oleh **PT. Tona Morawa Prima (Tergugat dalam perkara 58/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst)** melawan **Hakubaku Co. Ltd (Penggugat dalam perkara a quo)**.

4. Bahwa bukti adanya gugatan lain selain gugatan pembatalan merek dalam perkara a quo, dapat terlihat di laman http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list_perkara, dimana pada laman tersebut tercantum adanya gugatan dalam perkara dibidang Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor perkara 08/pdt.sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt Pst, dimana gugatan tersebut diajukan pada tanggal 26 Februari 2018, jauh daripada gugatan Perkara nomor 35/pdt.sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt Pst yang diajukan pada tanggal 14 Juni 2019.
5. Bahwa status dari gugatan perkara nomor 08/pdt.sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt Pst berdasarkan informasi dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat ini adalah dalam proses Kasasi dengan register **Nomor 16 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Jo Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst.**
6. Bahwa dengan demikian sudah terbukti adanya gugatan lain selain perkara Nomor 35/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. yang sudah terlebih dahulu terdaftar dalam register perkara Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni perkara Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst. Dengan demikian **untuk kepastian hukum** sudah sepatutnya perkara Nomor 35/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. dapatlah **dinyatakan tidak dapat diterima karena prematur**, dimana ada gugatan yang saling berkaitan yang terdaftar lebih dahulu.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi ke 1 dari Tergugat dan Eksepsi ke 2 dari Turut Tergugat, yaitu tentang **Eksepsi Diletoria Premature** dari Tergugat dan **Eksepsi Gugatan Prematur** dari Turut Tergugat, yang pada pokoknya kedua eksepsi tersebut menyatakan bahwa **sebelum** Penggugat mengajukan gugatan a quo dalam perkara Nomor 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada

Halaman 87 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2019, **Tergugat dalam perkara a quo** (PT. TONA MORAWA PRIMA) telah mengajukan gugatan dengan Nomor perkara 08/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang diajukan pada tanggal 26 Pebruari 2018 dan diputus pada tanggal 27 Mei 2019, dengan obyek sengketa yang isinya sama dengan obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat dalam Repliknya telah menanggapi dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak menyangkal keberadaan Perkara Nomor 08/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., namun menyatakan bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara Nomor 08/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada pokoknya mengenai ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat (Tergugat dalam perkara a quo), sementara gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah tentang Pembatalan Merek atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-b berupa fotocopy Putusan Perkara Nomor 08/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang sesuai dengan turunan resminya, telah ternyata bahwa amar tuntutan (petitum) dalam gugatan berisi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan segala kegiatan penjualan barang-barang dengan merek HAKUBAKU + LOGO untuk jenis barang mie diseluruh pusat perbelanjaan milik PT.Hero Supermarket TBK.
2. Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan kegiatan distribusi barang-barang dengan merek HAKUBAKU + LOGO untuk jenis barang mie kepada Tergugat I.
3. Memerintahkan Turut Tergugat untuk Turut Tergugat untuk segera menghentikan penyediaan tempat untuk penjualan barang dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk jenis barang mie
4. Menghukum Para Tergugat untuk secara renteng membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan putusan provisi terhitung sejak putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Halaman 88 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **Penggugat sebagai pemilik yang sah dari merek HAKUBAKU + LOGO** daftar nomor IDM000483240 di kelas 30 untuk jenis barang: "Mie, bihun, beras, teh, kopi, coklat, wafer, gula, minuman teh, minuman kopi, tepung terigu."
3. Menyatakan bahwa merek HAKUBAKU + LOGO jenis barang mie yang diedarkan di Pusat Perbelanjaan milik Turut Tergugat diseluruh Indonesia memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek HAKUBAKU + LOGO daftar nomor IDM000483240 di kelas 30 milik Penggugat.
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melanggar hak eksklusif atas merek karena secara tanpa ijin telah memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan barang-barang dengan merek HAKUBAKU + LOGO untuk jenis barang mie yang merupakan jenis barang yang dilindungi dalam pendaftaran merek HAKUBAKU daftar nomor IDM000483240 di kelas 30 milik Penggugat.
5. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil dan immateriil sebesar **Rp.27.828.000.000** (dua puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat.
6. menguatkan Putusan Provisi atau menyatakan sah Putusan Provisi yaitu:
 - Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan segala kegiatan penjualan barang-barang dengan merek HAKUBAKU + LOGO untuk jenis barang mie diseluruh pusat perbelanjaan milik Turut Tergugat.
 - Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan kegiatan distribusi barang-barang dengan merek HAKUBAKU+LOGO untuk jenis barang mie kepada Tergugat I.
 - Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera menghentikan penyediaan tempat untuk penjualan barang dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk jenis barang mie.
7. Menghukum Para Tergugat untuk secara renteng membayar denda keterlambatan sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan putusan provisi terhitung sejak putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan isi dari Putusan ini dengan menghormati hak kepemilikan atas merek HAKUBAKU

Halaman 89 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+ LOGO daftar nomor IDM000483240 di kelas 30 milik Penggugat yaitu dengan menghentikan segala kegiatan importasi atas barang-barang dengan merek HAKUBAKU+LOGO yaitu "Mie, bihun, beras, teh, kopi, coklat, wafer, gula, minuman teh, minuman kopi, tepung terigu."

Menimbang, bahwa amar petitum dalam perkara a quo adalah berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Penggugat sebagai pemilik yang sah dan beritikad baik**

dari seluruh Merek Dagang  dan  atas nama Penggugat baik secara umum maupun secara khusus yang disebutkan dalam Posita Gugatan ini, antara lain:

- a. Merek Dagang  No. Registrasi 4999907 pada kelas 29, 30 dan 31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. di Negara Jepang;
- b. Merek Dagang  No. Registrasi 5541247 pada kelas 29, 30 dan 31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. di Negara Jepang;
- c. Merek Dagang  No. Registrasi 1261243 pada kelas 29, 30 dan 31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. secara Internasional;
- d. Merek Dagang  No. Registrasi 1182513 pada kelas 29, 30 dan 31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. secara Internasional;
- e. Merek Dagang  No. Sertifikat 4059 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. di Negara Jepang;
- f. Merek Dagang  No. Sertifikat 4060 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. di Negara Jepang;
- g. Merek Dagang  No. Sertifikat 4061 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. di Negara Jepang;

Halaman 90 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



h. Permohonan pendaftaran Merek Dagang  Agenda No. D002015045641 Kelas 30 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. tanggal 19 Oktober 2015 di Negara Indonesia;

i. Permohonan pendaftaran Merek Dagang  Agenda No. D002018056275 Kelas 30 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. Tanggal 1 November 2018 di Negara Indonesia;

3. Menyatakan Merek Dagang  dan  atas nama Penguat tersebut baik secara umum maupun secara khusus yang disebutkan dalam Posita Gugatan ini sebagai Merek Dagang terkenal;

4. Menyatakan Merek Dagang  dan  atas nama Penguat baik secara umum maupun secara khusus yang disebutkan dalam Posita Gugatan ini merupakan bagian dari nama Perusahaan Penggugat, yaitu HAKUBAKU CO. LTD.;

5. Menyatakan Merek Dagang  No. Registrasi IDM000483240 kelas 30 atas nama Tergugat memiliki persamaan dengan Merek Dagang

 dan  atas nama Penggugat sebagai Merek Dagang terkenal;

6. Menyatakan Merek Dagang  No. Registrasi IDM000483240 kelas 30 atas nama Tergugat menyerupai nama Perusahaan Penggugat, HAKUBAKU CO. LTD.;

7. Menyatakan Merek Dagang  No. Registrasi IDM000483240 kelas 30 atas nama Tergugat telah diajukan dengan itikad tidak baik;



8. Membatalkan pendaftaran Merek Dagang **Hakubaku** No. Registrasi IDM000483240 kelas 30 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis dengan segala akibat hukumnya;

9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap keputusan ini



dengan mencoret dan menghapus pendaftaran Merek Dagang **Hakubaku** No. Registrasi IDM000483240 kelas 30 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis dengan segala akibat hukumnya;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa apabila melihat **petitum** gugatan dari Perkara Nomor 08/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. dibandingkan dengan **petitum** Perkara *a quo* Nomor 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. ternyata **ada kesamaan pihak**, yaitu pada perkara *a quo* nama Penggugat adalah **HAKUBAKU CO. LTD** yang sama dengan nama **TERGUGAT III** dalam Perkara Nomor 08/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan nama Tergugat dalam perkara *a quo* sama dengan nama **PENGGUGAT** dalam Perkara Nomor 08/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. sedangkan pada perkara *a quo* Nomor 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. maupun perkara Nomor 08/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. setelah Majelis perhatikan ternyata keduanya **pada pokoknya mempermasalahkan mengenai KEPEMILIKAN merek HAKUBAKU + LOGO**, sedangkan perkara Nomor 08/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah diajukan dan telah diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan dari DUPLIK Turut Tergugat dinyatakan bahwa perkara Nomor 08/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. diajukan permohonan kasasi yang hingga saat ini masih dalam proses kasasi dengan Nomor Register kasasi: 16 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 08/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis hingga putusan ini diucapkan tidak mendapatkan bukti bahwa Perkara kasasi Nomor: 16 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 08/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tersebut **telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap**, maka untuk menghindari adanya pertentangan putusan kedua perkara tersebut, maka untuk memutuskan tentang pokok perkara *a quo* harus menunggu Putusan Perkara 08/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst telah

Halaman 92 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*inkracht*), oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Pengajuan Gugatan dalam perkara *a quo* adalah PREMATUR;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat beralasan menurut hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan dan pengajuan gugatan dinyatakan prematur, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat berada di pihak yang kalah, dan kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.2.601.000,00 (dua juta enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **JUMAT** tanggal **22 NOVEMBER 2019**, oleh kami: **ABDUL KOHAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JOHN TONY HUTAURUK, S.H., M.H.** dan **H. MAKMUR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **28 NOVEMBER 2019**, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh: PUPUNG SRIPURYATI, S.H. Panitera

Halaman 93 dari 94 hal. Putusan No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat,
Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JOHN TONY HUTAURUK, S.H., M.H.

ABDUL KOHAR, S.H., M.H.

H. MAKMUR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

PUPUNG SRIPURYATI, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp.	40.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan Sidang	Rp.	2.450.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	2.601.000,00 (dua juta enam ratus satu ribu rupiah)